

Městský úřad Kadaň
Mírové náměstí 1
43201 Kadaň

Ve Zlíně dne 19. 3. 2019

Věc: Žádost o informace

Vážení,

jmenuji se Monika Kováčová a jsem studentkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Za účelem akademické činnosti se na Vás dovoluji obrátit s žádostí o poskytnutí informací. Dovoluji si Vás touto cestou ve smyslu **zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím**, ve znění pozdějších předpisů, požádat o sdělení níže uvedených informací.

Žádám Vás tímto o poskytnutí informací, které se týkají SKI AREÁLU KLÍNOVEC V KRUŠNÝCH HORÁCH.

Jedná se mi konkrétně o platná rozhodnutí (povolení) v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů, která se týkají některého z níže uvedených:

- a) Povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 2 vodního zákona);
- b) povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jejich odběru (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 1 vodního zákona);
- c) povolení k nakládání a povrchovými vodami – k jinému nakládání s nimi (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 5 vodního zákona);
- d) rozhodnutí o stanovení povinnosti zabezpečit minimální zůstatkový průtok (§ 36 odst. 2 vodního zákona);
- e) povolení k provedení vodního díla (§ 15 vodního zákona a ustanovení stavebního zákona).

Vyžádaná rozhodnutí mi prosím zašlete zpět na tuto mailovou adresu (monika.kovacova01@upol.cz), a to ve lhůtě dle výše uvedeného zákona, tedy do 15 dnů ode dne doručení této žádosti.

Předem Vám mnohokrát děkuji za Váš čas a velmi si cením Vaší ochoty a pomoci.

Monika Kováčová



M ě s t s k ý ú ř a d v K a d a n i

odbor životního prostředí
Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

Č.j. : MUKK/12996/2019
Spis. zn. : ŽP/ 106/2019/Slav
Vyřizuje : Eliška Slavíková, DiS.
Sp. z./Sk. z. : 52.2/V5
Tel. : 474 319 559
E-mail : eliska.slavikova@mesto-kadan.cz
Datum : 1. 4. 2019

Sdělení k podání ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Na základě Vašeho podání ze dne 21. 3. 2019 doručeného pod čj.: MUKK/12996/2019, ve věci poskytnutí informací, které se týkají SKI AREÁLU KLÍNOVEC v Krušných horách, tedy platných rozhodnutí (povolení) v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., vodní zákona, Vám přílohou tohoto sdělení posíláme požadované kopie vyžádaných rozhodnutí.

M ě s t s k ý ú ř a d
K A D A Ň
-58-

4.2.

Ing. Jiří Frajt
vedoucí odboru životního prostředí

Příloha:

Rozhodnutí

- čj.: MUKK/11826/2017 ze dne 29. 3. 2017 (4 strany)
- čj.: MUKK/44970/2011 ze dne 29. 9. 2011 (10 stran)
- čj.: MUKK/24278/2011 ze dne 10. 6. 2011 (8 stran)
- čj.: MUKK/45172/2011 ze dne 17. 10. 2011 (7 stran)
- čj.: ŽP-Rü/4750/04 ze dne 5. 11. 2004 (8 stran)
- čj.: MUKK/43025/2013 ze dne 27. 11. 2013 (7 stran)
- čj.: MUKK/3969/2015 ze dne 3. 2. 2015 (4 strany)
- čj.: MUKK/11904/2017 ze dne 29. 3. 2017 (4 strany)
- čj.: ŽP-Rü/1362/03 ze dne 16. 5. 2003 (5 stran)

Obdrží:

Monika Kováčová, -----

1000
1000
1000



Městský úřad Kadaň

Odbor životního prostředí

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: ..

ČJ.: MUKK/11826/2017

SP. ZN.: ZP/ 67/2017/Ka1

VYŘIZUJE: Michal Kalčík

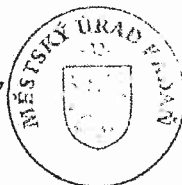
TEL.: 474319558

FAX:

E-MAIL: michal.kalcik@mesto-kadan.cz

Rozhodnutí nabylo právní

moci dne: 29.3.2017



DATUM: 29.03.2017

Věc:

Povolení k jinému nakládání s povrchovými vodami – k jejich převodu na pozemku p. č. 700/10 k.ú. Háje u Loučného pod Klínovcem.

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

účastníku řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

Skiareál Klínovec, s.r.o., se sídlem Belgická 681/5, 120 00 Praha Vinohrady, IČ: 43227317

I. vydává povolení

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 5. vodního zákona k nakládání s povrchovými vodami - k jinému nakládání s nimi - převodu z retenční nádrže Háje 2 na pozemku p. č. 700/10 k.ú. Háje u Loučného pod Klínovcem do retenční nádrže Háje 1 na pozemku p. č. 700/4 k.ú. Háje u Loučného pod Klínovcem za účelem doplnění odebrané povrchové vody pro účely odběru pro umělé zasněžování sjezdovek systémem výroby a dopravy technického sněhu, kraj Ústecký, obec Loučná pod Klínovcem, č.h.p. 1-15-03-0050-0-00, vodní tok Bílá voda IDVT 10284056, ř. km 5,200, číslo hydrogeologického rajonu: 6120 – Krystalinikum v mezopovodí Ohře po Kadaň

v tomto rozsahu:

Průměrný povolený odběr	26,38 l/s ⁻¹
Maximální povolený odběr	52,76 l/s ⁻¹
Měsíční povolený odběr	18 900 m ³ /měs ⁻¹
Roční povolený odběr	94,5 tis. m ³ /rok ⁻¹
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá	5 měsíců od 1.11. – 31.3.

Doba povoleného nakládání s povrchovými vodami: 20 let od nabytí právní moci rozhodnutí

Rozhodnutí č.j. MUKK/11826/2017 ze dne 29.3.2017

Vypraveno dne:

Povolení se vydává bez ohledu na jakost odebírané vody.

Údaje o povoleném nakládání s povrchovými vodami:

Původ (odebírané) vody

Typ odběrného objektu

z vodního toku

z vodní nádrže - objekt s čerpací stanicí

Související vodní díla

Účel povoleného nakládání s povrchovými vodami:

retenční nádrže, čerpací stanice
převody vody

II.

stanoví

podle ustanovení § 10 odst. 1 vodního zákona podrobnosti měření množství odebíraných povrchových vod takto:

Způsob měření množství odebíraných povrchových vod: nepřímé měření výpočtem ze spotřeby el. energie čerpadel

Je uloženo sledování jakosti odebíraných povrchových vod: NE.
Počet kontrolních profilů: I.

III.

stanoví

podle ustanovení § 36 odst. 2 vodního zákona minimální zůstatkový průtok 6,6 l/s⁻¹ ve vodním toku Bílá voda pod odběrným objektem, který je umístěn na kótě 968,60 m n.m. a pod retenční nádrží Háje 2. MZP bude zajištěno otvorem ve spodní části dluží tak, aby provedl požadovaný MZP na kótě těžiště otvoru ve výšce 968,12 m n.m. (BPV).

IV.

ukládá

podle ustanovení § 36 odst. 3 vodního zákona povinnost měřit minimální zůstatkový průtok takto:

- osazení vodní značky na vodním díle „Háj2“ s vyznačením minimální zůstatkového průtoku

V.

mění

podle ustanovení § 12 odst. 2 vodního zákona povolení k nakládání s povrchovými vodami č.j. MUKK/44970/2011 ze dne 29.9.2011 tak že vyjímá část výroku týkající se podmínky č. II. stanovení minimálního zůstatkového průtoku.

VI. Pro povolení k nakládání s povrchovými vodami podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona se současně stanoví tyto podmínky:

1. Výsledky měření odebraných povrchových vod budou předány správci povodí a vodoprávnímu úřadu prostřednictvím Integrovaného systému pro plnění ohlašovacích povinností (ISPOP – www.ispop.cz).
2. Objekt v retenční nádrži, který zajišťuje minimální zůstatkový průtok bude po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí upraven dle nově stanoveného minimálního zůstatkového průtoku.
3. V průběhu odběru bude minimální zůstatkový průtok sledován minimálně 1 denně. O tomto sledování budou vedeny záznamy, které budou na vyžádání předloženy vodoprávnímu úřadu.

Rozhodnutí č.j. MUKK/11826/2017 ze dne 29.3.2017

Určení polohy odběru (orientačně podle souřadnic X, Y): souřadnice

x- 993223
y- 838861

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Skiareál Klínovec, s.r.o., se sídlem Belgická 681/5, 120 00 Praha Vinohrady, IČ: 43227317

O d ů v o d n ě n í

MěÚ Kadaň, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad obdržel dne 23.2.2017 žádost, kterou podal Skiareál Klínovec, s.r.o., se sídlem Belgická 681/5, 120 00 Praha Vinohrady, IČ: 43227317, který je zastoupen Ing. Janem Jiráskem, Stromovka 4709, 430 01 Chomutov, IČ: 75321297 o vydání povolení k jinému nakládání s povrchovými vodami – k jejich převodu na pozemku p. č. 700/10 k.ú. Háj u Loučné pod Klínovcem.

Jedná se o přečerpávání - převod akumulované povrchové vody z retenční nádrže Háj 2 do nádrže Háj 1 za účelem odběru vody pro umělé zasněžování sjezdovek skiareálu systémem výroby a dopravy technického sněhu. Retenční nádrž je umístěna na vodním toku Bílá voda ř. km 5,200 a byla zkolaudována souhlasem č.j. MUKK/58114/2011 dne 29.12.2011. Na retenční nádrž je vydáno povolení k nakládání s vodami č.j. MUKK/44970/2011 ze dne 29.9.2011.

Pro nakládání s povrchovými vodami byly doloženy aktuální hydrologické údaje ze dne 14.2.2017 z kterých vyplynulo, že nově je minimální zůstatkový průtok 6,6 l/s⁻¹.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

Vodoprávní úřad vymezil okruh účastníků řízení, mezi které zařadil obec dle §115 odst. 4 vodního zákona a správce vodního toku.

Vzhledem k tomu, že jsou vodoprávnímu úřadu dobře známy poměry v dané lokalitě, a jelikož žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení povolení k nakládání s povrchovými vodami, oznámil vodoprávní úřad zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy. Současně je upozornil, že na později podané námítky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy.

V řízení v části V. změnil na žádost oprávněného povolení k nakládání s vodami č.j. MUKK/44970/2011 ze dne 29.9.2011 tak, že byla nahrazena část výroku č. II, která se týkala stanovení minimálního zůstatkového průtoku, který dle nově předložených dat je 6,6 l/s⁻¹.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

- Výpočet minimálního zůstatkového průtoku Ing. Jan Jirsák dne 14.2.2017 a aktuální hydrologické údaje ze dne 14.2.2017.
- Souhlasné vyjádření Povodí Ohře, státního podniku zn. POH/08072/2017-2/201100 ze dne 17.2.2017.
- Souhlasné vyjádření správce vodního toku vydaly Lesy České republiky, s.p. správa toků – oblast Povodí Ohře, Teplice pod č.j. LCR956/000472/2017 dne 17.2.2017.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Přezkoumáním žádosti, projednáním věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení k

nakládání s vodami. K dnešnímu dni nenastaly žádné nové okolnosti, které by bránily vydání požadovaného povolení k nakládání s povrchovými vodami.

Oprávněné námítky a požadavky účastníků řízení byly zahrnuty v podmínkách výrokové části tohoto rozhodnutí.

Na základě uvedených skutečností MěÚ Kadaň, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat dle § 81 a následujících správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem podáním učiněným u Městského úřadu v Kadani. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad může v souladu s ust. § 109 odst. 1 vodního zákona, vyžaduje-li to veřejný zájem, zejména je-li přechodný nedostatek vody, upravit bez náhrady na dobu nezbytně nutnou povolené nakládání s povrchovými vodami, popřípadě toto nakládání omezit nebo i zakázat.

Povolení k nakládání s vodami nezakládá práva k cizím pozemkům a stavbám ani nevzniká vodoprávnímu úřadu, správci vodního toku nebo vlastníkovi vodního díla právní povinnost náhrady oprávněným za nemožnost nakládat s vodami v maximálním povoleném množství a s určitými vlastnostmi.

Množství odebíraných povrchových vod je odběratel povinen každoročně do 31.1. následujícího roku hlásit pro potřeby vodní bilance dle vyhlášky č. 431/2001 Sb. o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci a na základě zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, v platném znění prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (www.ispop.cz).



Ing. Jiří Prajtl
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdávlovník:

Účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou)
Skiareál Klínovec, s.r.o., se sídlem Belgická 681/5, 120 00 Praha Vinohrady
Zmocněnec: Ing. Jan Jirásek, Stromovka 4709, 430 01 Chomutov

Účastníci řízení - § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (do vlastních rukou)
Město Loučná pod Klínovcem, IDDS: kpbn3j
Lesy ČR, s.p. Správa toků – Oblast Povodí Ohře, Teplice, IDDS: e8jefsn

Na vědomí:

Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Městský úřad Kadaň
odbor životního prostředí
Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň



Vaše žádost zn./ze dne: 13.9.2011

Spis.zn.: 231.8

Skart.zn.: A/50

Č.j.: MUKK/44970/2011

Spis.zn.: ŽP/ 93/2011/Kal

Vyřizuje: Bc. Michal Kalčík

Tel: 474 319 558

Fax: 474 319 554

E-mail: michal.kalcik@mesto-kadan.cz

Datum : 29.9.2011

Rozhodnutí nabývá právní
moci dne 30.9.2011



ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm.c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:
SKIAREAL KLÍNOVEC, s.r.o., Belgická 681, 120 00 Praha IČ: 43227317

I. vydává

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona č. 254/2001 Sb. vodní zákona

povolení k nakládání s povrchovými vodami

k jejíž akumulaci na pozemku parc. č. 700/3, HGR Krystalinikum v mezipovodí Ohře po Kadaň, kraj Ústecký, obec Loučná pod Klínovcem, katastrální území Háj u Loučné pod Klínovcem.

Popis nakládání s vodami:

Akumulace povrchové vody v nově budované nádrži, která bude využívána k umělému zasněžování.

Účel povolení nakládání s vodami:

Akumulace povrchových vod v budované vodní nádrži.

Rozsah povoleného nakládání s vodami:

Maximální hladina akumulované (vzduté) vody: 971,90 m n.m.

Celkový objem akumulované vody: 9,9 tis. m³

Výška vzdutí ode dna základové vpusti: 5,25 m

Doba, na kterou se povolení vydává: na dobu životnosti vodního díla

Název vodního toku: Bílá voda

Popis místa nakládání s vodami: na vodním toku
Číslo hydrologického pořadí: 1-15-03-005

Povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchové vody je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové vody v místě tohoto povoleného nakládání.

Určení polohy vodního díla (orientačně podle souřadnic X,Y): souřadnice x-993214
y-838817

II. stanovuje

podle ustanovení § 36 odst. 2 vodního zákona

minimální zůstatkový průtok povrchových vod 5,78 l/s

III. ukládá

podle ustanovení § 36 odst. 3 vodního zákona

povinnost osadit cejch/vodní značku

IV. stanovuje podmínky

Podle § 36 odst. 3 vodního zákona ukládá povinnost:

1. předávat zprávu o výsledcích měření za kalendářní rok příslušnému správci povodí vždy do 31. ledna následujícího kalendářního roku. Kontrola zůstatkového průtoku je možná v měrném profilu pod výtokem na vzdušné patě hráze (Parshallův žlab)

V. vydává

podle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon

stavební povolení

k provedení stavby vodního díla vedeného pod názvem "Retenční nádrž zasněžovacího systému – Háj 2" na p.p.č. 700/3, 700/4 a 1123/2 k.ú. Háj u Loučné pod Klínovcem, obec Loučná pod Klínovcem, kraj Ústecký

Základní údaje o povolované stavbě:

1. účel vodního díla: akumulace povrchových vod
převod povrchových vod
2. druh vodního díla: § 55 odst. 1 písm. a), c)

stavební objekt SO2.....nádrž a hráz

typ vodní nádrže: zemní sypaná

- nádrž plochy kapkovitého tvaru plocha 4100 m²
- využitelná kubatura 9450 m³
- hráz sypaná lichoběžníkového tvaru
- volná šířka koruny 4,0 m
- délka hráze 74 m
- hloubka vody: v rozmezí 0,60 – 4,0 m

- výška vzdušné strany hráze 5,25 m (od uprav. terénu)
- max. hladina (kóta bezpečnostního přelivu).....971,90 m n.m.
- norm. provozní hladina.....971,20 m n.m.
- koruna hráze.....972,75 m n.m.
- zásobní prostor.....9900 m³
- retenční prostor.....1845 m³

Nehomogenní hráz s těsnící ostruhou a sklonem svahů.

- sklon návodního svahu 1:2,5
- sklon vzdušného svahu 1:2,2

Údaje o povolené stavbě vodního díla:

povolená vodní díla: vodní nádrž

zdroj vody: vodní tok Bílá voda

účel užívání povolené stavby vodního díla; akumulace povrchových vod

název vodního toku: Bílá voda

popis místa předmětu rozhodnutí: na vodním toku.

číslo hydrologického pořadí: 1-15-03-005

HGR: Krystalinikum v mezířpovodí Ohře po Kadaň

stavební objekt SO3.....objekty hráze

Bezpečnostní přeliv kombinovaný s odběrným objektem dimenzován na $Q_{100} = 8,4 \text{ m}^3/\text{s}$

stavební objekt SO4.....čerpací stanice

Ponorné čerpadlo KSB, typ KRT 80-251/172UG-S

Parametry: $Q = 26,38 \text{ l/s}$, H vč. ztrát = 38 m

Příkon 25 kW

DN 80/100

Osazení dvou čerpadel

Podzemní čerpací jámka, čerpadla se spouštěcím zařízením, ponorná

stavební objekt SO7vodovodní řád přívodní

Délka vodovodního řadu:

Vodovodní řád – odběrné potrubí PVC DN 400 – délka 35 m

výtlačný řád V1 PVC DN 250 – 213 m

protlak DN 400 – 15 m

Druh vodovodního řadu: přívodní síť

Celková délka řadů: 248 m

Nejmenší jmenovitá světlost řadu: DN 250

Největší jmenovitá světlost řadu: DN 400

Údaje o povolené stavbě vodního díla:

Povolovaná vodní díla: vodovodní řady přívodní

Příslušnost k systému vodovodu: místní

Počet zásobovaných obcí: 1

Účel užívání vody: převod povrchové vody

Určení polohy vodního díla (orientačně podle souřadnic X,Y): souřadnice x-993214
y-838817

VI.

stanovuje podmínky

pro provedení vodního díla:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace z října 2010 vypracované autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, Ing. Jiří Fišer, ČKAT – 0100122 a ověřené ve vodoprávním řízení.
2. Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu oznámit za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby tyto fáze výstavby:
 - zahájení prací
 - ukončení prací
3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla.
4. Při provádění stavby vodního díla budou dodržena také ustanovení českých technických norem.
5. Okolí stavby a používané komunikace nesmí být znečišťovány provozem stavby.
6. Stavební materiál může být skladován a stavba prováděna pouze na pozemcích nebo na částech pozemků, které byly předmětem projednání ve vodoprávním řízení o povolení této stavby.
7. Stavbu vodního díla a její změny může provádět jen právnická nebo fyzická osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.
8. Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších změn a doplňků a předpisů souvisejících:
 1. Veškeré odpady vzniklé stavební činností budou využity nebo odstraňovány vytříděné podle druhů a kategorií odpadů dle vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, ve znění vyhl. MŽP č. 503/2004 Sb., a to pouze prostřednictvím oprávněných fyzických nebo právnických osob a výhradně v zařízeních k tomu určených a technických způsobů dle § 10 a 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů.
 2. V případě vzniku nebezpečných odpadů s nimi bude nakládáno v souladu s ust. § 12 výše uvedeného zákona a vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
 3. Nejpozději při kolaudačním řízení budou investorem doloženy doklady o odstranění, případně dalším využití všech odpadů vzniklých při stavbě.
 4. Investor, příp. dodavatel stavebních prací požádá o souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem dle § 16 zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů popř. bude předložena smlouva o servisním způsobu odstraňování odpadu. Tento bod platí pouze za předpokladu vzniku odpadů.
 5. Výkopová zemina bez příměsí ostatních druhů odpadů může být využita na zpětný zásyp po provedených výkopech a na terénní úpravy pozemku.
9. Po dobu výstavby ani následným provozem nedojde k významnému znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami.

Souhlasíme za splnění podmínek uvedených pro územní řízení. Zejména se jedná o zachování plné funkčnosti jímání vod současného, situovaného ve směru toku Bílé vody pod hrází výše uvedené nádrže.

22. Budou dodrženy podmínky Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. uvedené ve vyjádření č.j. 1960/220/09/Še ze dne 8.6.2009 v tomto znění:

1. K výstavbě vlastní nádrže nemáme připomínek.
2. V koordinační situaci nejsou zakresleny všechny stávající vodovodní rozvody. Do přiložené situace jsme informativně zakreslili stávající vodovodní, které se nachází v zájmovém území nebo jeho blízkosti a jsou ve správě Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a.s.
3. Stávající vodovodní zařízení bude před zahájením před zahájením prací vytyčeno pracovníky příslušného provozu.
4. Práce budou v předstihu nahlášeny na provoz vodovodů (p. Petr, tel: 353 612 849) a bude postupováno dle jejich pokynů.
5. Při souběhu a křížení se stávajícími sítěmi ve správě naší společnosti požadujeme respektovat ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
6. Nádrž musí být umístěna mimo ochranné pásmo vodních zdrojů.
7. Požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu (kanalizace), které je min. 1,5 m od líce potrubí na obě strany (u potrubí do prům. 500 mm) a min. 2,5 m od líce potrubí na obě strany (u potrubí nad prům. 500 mm). U potrubí o průměru nad 200 mm včetně, jehož dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenost od vnějšího líce potrubí zvyšuje o 1,0 m.
8. Při realizaci stavby nesmí dojít k výrazným změnám v krytí stávajících inženýrských sítí.

23. Bude dodržena podmínka uvedená ve vyjádření Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p.o. č.j. Me/163/16122010 ze dne 16.12.2010 v tomto znění:

1. křížení komunikace bude provedeno protlakem, startovací a koncové jámy budou mimo AB kryt komunikace
2. uložení kabelu el. energie, odběrného potrubí a výtlačného řádu nedojde k poškození a narušení či znečištění komunikace č. II/223, v opačném případě bude požadována okamžitá oprava na náklady investora
3. na uvedené protlaky je podepsána smlouva o smlouvě č. VI/2016/2010/CV ze dne 3.5.2010
4. před zahájením prací požadujeme uzavřít protokol o předání a převzetí staveniště

24. Budou dodrženy podmínky v závazných stanoviscích MěÚ Kadaň, odboru životního prostředí pod č.j. MUKK/8354/2010 ze dne 26.2.2010, MUKK-7816/2010 ze dne 26.2.2010, MUKK/15222/2010 ze dne 27.4.2010.

25. Vzhledem k tomu, že zhotoviteli inženýrsko-geologického průzkumu staveniště nebyla předložena projektová dokumentace stavby doporučujeme geologický dozor při výstavbě (zalожení hráze) a zemních pracích.

IV. stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

V. Ukládá stavebníkovi povinnost oznámit

1. termín zahájení stavby
2. název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět viz. podmínky.

VI. stanovuje termín pro dokončení stavby:

Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

VII. O podaných námítkách účastníků řízení se rozhoduje takto :

Námítkám účastníků řízení se vyhovuje a vzhledem k tomu, že byly shledány oprávněnými, byly vznesené požadavky zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

SKIAREÁL KLÍNOVEC, s.r.o., Belgická 681, 120 00 Praha

O d ů v o d n ě n í

MěÚ Kadaň, odbor životního prostředí obdržel dne 14.9. 2011 žádost společnosti SKIAREÁL KLÍNOVEC, s.r.o., Belgická 681, 120 00 Praha v zastoupení Ing. Sylvie Smolej, Jiráskova 507/24, 431 91 Vejprty o vydání povolení ke stavbě vodního díla „Retenční nádrž zasněžovacího systému – Háj 2“ včetně povolení k nakládání s povrchovými vodami – jejich vzdouvání a akumulaci.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení §2 a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům pod č.j.:MUKK/43736/2011 ze dne 19.9.2011 s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději do 29.9.2011, nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, brát zřetel.

Při ústním jednání (místním šetření) i v rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

- Projektová dokumentace stavby vodního díla názvem „Retenční nádrž zasněžovacího systému – Háj 2“ byla vypracována autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby – Ing. Jiří Pišer, ČKAT – 0100122.
- Byly doloženy snímky katastrální mapy, výpisy z katastru nemovitostí.
- Plná moc
- Územní rozhodnutí vydal MěÚ Vejprty stavební úřad pod č.j. MU-VEJ/1309/2010/SÚ-sm ze dne 14.6.2010.
- Byl vydán souhlas místně příslušného stavebního úřadu MěÚ Vejprty podle § 15 stavebního zákona pod č.j. MU-VEJ/1309/2010/SÚ-sm ze dne 21.3.2011.
- Vyjádření Povodí Ohře, s.p. Chomutov č.j. 021001-196/2010 ze dne 14.1.2010.
- Vyjádření Lesy ČR, správa toků, Teplice č.j. 8/2010/956/93/731 ze dne 20.2.2011 a č.j. 97/2010/233/84/763 ze dne 18.1.2011.
- Vyjádření Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. č.j. 7672/220/10/He ze dne 22.12.2010.
- Vyjádření Správy a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o., č.j. Me/163/16122010 ze dne 16.12.2010.

10. Po dokončení stavby bude MěÚ Kadaň, odbor životního prostředí požádán o vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby. K žádosti budou předloženy doklady o provedených zkouškách.
11. Negativní vlivy způsobené prováděním stavby budou eliminovány na nejnižší možnou míru (hluk, prašnost, dokonalou organizací práce a používáním vhodných mechanismů).
12. Před zahájením stavby, stavbyvedoucí zajistí vytyčení veškerých tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou.
13. Správci dotčené technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou budou požádáni o stanovení podmínek a normových hodnot pro případ střetu (tj. např. křížení, souběh a práce prováděné v ochranných pásmech inženýrských sítí).
14. Stavba bude provedena dodavatelsky odbornou firmou na základě výběrového řízení.
15. Před zahájením stavby je stavebník povinen (§ 152 odst. 3 SZ) oznámit vodoprávnímu úřadu MěÚ Kadaň: a) termín zahájení stavby
b) název a sídlo IČO oprávněného stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a zajistí odborné řízení stavby stavbyvedoucím.
c) jméno a příjmení a doklad o oprávnění stavby vedoucího a jeho pověření, případně smlouvu od stavebního podnikatele
16. Ke kolaudaci stavby bude předložen zápis o odevzdání a převzetí stavby, včetně dokladu o odstranění vad a nedodělků.
17. Ke kolaudačnímu řízení bude předloženo geodetické zaměření skutečného provedení stavby. Bude vypracován geometrický plán.
18. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy technické požadavky na stavbu vodovodů podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
19. Budou dodrženy podmínky Povodí Ohře, s.p., závod Chomutov uvedené ve vyjádření č.j. 021001-196/2010 ze dne 14.1.2011 v tomto znění:
 1. Během výstavby nedojde k významnému znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami
 2. Pro vodní dílo bude zpracován manipulační a provozní řád. Budou zpracovány dle TNV 752910 a TNV 75 2920, tyto řády budou předloženy Povodí Ohře, státnímu podniku závodu Chomutov, poté bude manipulační řád schválen příslušným vodoprávním úřadem. To vše ještě před kolaudací.
 3. Pro dobu realizace stavby bude vypracován havarijní plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění a povodňový plán dle TNV 75 2931. Tyto plány budou předloženy Povodí Ohře, státnímu podniku závodu Chomutov k vyjádření a poté budou schváleny příslušným vodoprávním úřadem. To vše ještě před zahájením stavebních prací.
 4. Bude provedena kategorizace díla v souladu s §61 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon), nejpozději ke kolaudaci stavby.
 7. Protože odběr povrchové vody z vodního toku Bílá voda přesáhne 500 m³ za měsíc nebo 6 tis. m³ za rok, musí být měřen dle Vyhlášky Mze č. 20/2002 Sb. a musí být přihlášen u našeho odboru VR k evidenci pro potřeby bilance dle Vyhlášky Mze č. 431/2001 Sb.

20. Budou dodrženy podmínky Lesů ČR, s.p., Správa toků Teplice uvedené ve vyjádření č.j. 8/2010/956/93/731 ze dne 20.2.2011 a č.j. 97/2010/233/84/763 ze dne 18.1.2011 v tomto znění:

1. Retenční nádrž:

- nádrž bude mít zpracovaný manipulační a provozní řád
- konstrukcí požeráku a manipulačním a provozním řádem bude zajištěn minimální zůstatkový průtok (systém kombinace stavítka a mezery pod uložením dluží uvedený v projektu považujeme za vhodný), k hodnotám zůstatkového průtoku se vyjádří vodoprávní úřad.

3. Uložení sítí:

Podmínky pro překopy koryt toků (pro potrubí, popř. pro další sítě)

- potrubí (kabely) budou uloženy v chrániče, v nezámrazné hloubce, dle místních podmínek (druh půdy, nadmořská výška)
- uložení inženýrských sítí bude doloženo fotodokumentací, z níž bude patrna hloubka uložení – např. vložení výtčky či měrné latě do výkopu
- překop vodního toku pro uložení potrubí (kabelu), bude po zasypání opevněn 2 m pod a nad uložení ve březích i ve dně kamennou rovnalinou – možno využít místní kámen.
- trasa křížení s korytem bude vyznačena, případnou přeložku při potřebě úpravy toku, hradí vlastníky potrubí (kabelu)
- budou dodrženy platné předpisy pro přechody a křížení toků a předpisy týkající se staveb na lesních pozemcích, ve vodních tocích ... (ČSN – zejména ČSN 75 2130, Zákon o vodách, Zákon o lesích apod.)

Další podmínky pro všechny objekty stavby:

- bude vypracován povodňový a havarijní plán stavby a kopie zaslána správci toku
- při stavbě nedojde ke znečištění vodního toku nebezpečnými látkami
- se vzniklým odpadem bude nakládáno dle platných předpisů
- materiál a pracovní stroje budou umístěny tak, aby nemohlo dojít k úniku nebezpečných látek do vodního toku, bude zamezeno úniku bahna do úseku po stavbou
- budou použity materiály (stavební, konzervační, herbicidy apod.), nezatěžující životní prostředí = materiály vhodné k použití ve vodních tocích
- budou preferovány materiály přírodně blízké (kamenné zdi a opevnění), kde jsou nutné betonové prvky, bude dle možností využit obklad kamenem na pohledových stranách
- všechny objekty stavby, včetně příslušenství zůstávají ve vlastnictví investora
- budou projednávána věcná břemena s vlastníky pozemků. V případě pozemků vodních toků s právem hospodařit LČR, s.p., je hodnota věcného břemene stanovena ve smyslu odst. 5 § 18 zákona č. 151/1997 Sb. na 10 000 Kč za přechod (vodní tok neplní ekonomickou funkci, ale převažují jiné funkce)
- požadujeme oznámení počátku a konce prací a přizvání k místnímu šetření, oznámení počátku a konce prací a přizvání ke kolaudaci

SO7 Odběr vody a výtlač V1 – ochranné pásmo tlakového potrubí a výpustné tlumič jímky nebude zasahovat do lesního pozemku p.p.č. 943 k.ú. Háji u Loučného pod Klínovcem a nebude omezen přístup na tento pozemek.

21. Bude dodržena podmínka uvedená ve vyjádření MELUZÍNA občanského sdružení ze dne 22.9.2011:

- Závazné stanovisko MěÚ Kadaň odbor životního prostředí č.j. MUKK/8354/2010 ze dne 26.2.2010.
- Závazné stanovisko MěÚ Kadaň odbor životního prostředí č.j. MUKK/7816/2010 ze dne 26.2.2010.
- Závazné stanovisko MěÚ Kadaň odbor životního prostředí č.j. MUKK/15222/2010 ze dne 27.4.2010.
- Vyjádření města Loučná pod Klínovcem ze dne 27.3.2010
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje č.j. KHSUL 42822/2010 ze dne 11.1.2011.
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje č.j. HSUL-VS-VE-III-18/CV-PREV-SP-Če-2011 ze dne 12.1.2011.
- Závěr zjišťovacího řízení Krajský úřad Ústeckého kraje č.j. 5436/2008.
- Koordinované závazné stanovisko MěÚ Kadaň, odbor životního prostředí č.j. MUKK/5285/2010 ze dne 16.3.2010.
- Rozhodnutí povolení zvláštního užívání komunikace MěÚ Kadaň, odbor dopravy ze dne 19.2.2010.
- Koordinované vyjádření MěÚ Kadaň č.j. MUKK/14511/2010 ze dne 16.3.2010.
- Souhrnné stanovisko MěÚ Kadaň odbor životního prostředí č.j. MUKK/72331/2010-K-421 ze dne 30.12.2010.
- Vyjádření Občanského sdružení MELUZÍNA ze dne 22.9.2011.
- Kupní smlouva mezi Pozemkovým fondem ČR a spol. SKIAREÁL KLÍNOVEC s.r.o. ze dne 7.9.2011.
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Svazkem obcí Vejprtska a spol. SKIAREÁL KLÍNOVEC s.r.o. ze dne 17.3.2011.
- Správní poplatek byl zaplacen 24.2.2011.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení předmětného vodního díla. Oprávněné námitky a požadavky účastníků řízení byly zahrnuty v podmínkách výrokové části tohoto rozhodnutí.

Na základě uvedených skutečností MěÚ Kadaň, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem podáním učiněným u Městského úřadu v Kadani. Odvolání se podává v počtu 12. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Kadaň. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



Ing. Jiří Frajt
vedoucí odboru životního prostředí

Příloha pro stavebníka (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):
1) Štítek „Stavba povolena“

- 2) Ověřená projektová dokumentace „Retenční nádrž zasněžovacího systému – Háj 2“.
- 3) [vydání stavebního povolení je zpoplatněno dle položky 17 odst. 1 písm. f) nebo i) Přílohy – Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů] - Správní poplatek byl zaplacen 24.2.2011.

Rozdělovník

Účastníci řízení - § 27 odst.1 správního řádu (do vlastních rukou)
SKIAREÁL KLÍNOVEC s.r.o., Belgická 681, 120 00 Praha
Zmocněnec: Ing. Sylvie Smolej, Jiráskova 507/24, 431 91 Vejprty

Účastníci řízení - § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (do vlastních rukou)
Pozemkový fond České republiky, IDDS: mrbaiz9

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260/13, 417 03 Dubí
Svazek obcí Vejprtska, Tylova 6, 431 91 Vejprty

Lesy České republiky, a.s. IDDS: e8jefsn

Město Loučná pod Klínovcem, IDDS: kqubn3j

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. IDDS: d79eh2h

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. IDDS: kwtgxs4

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

Občanské sdružení Meluzína, Háj u Loučného pod Klínovcem 91, 431 91 Vejprty

DŠÚ

MěÚ Kadaň OŽP- odpady

Krajská hygienická stanice, ÚK, IDDS: 8p3ai7n

Na vědomí:

MěÚ Vejprty, stavební úřad

Povodí Ohře, státní podnik, závod Chomutov

Městský úřad Kadaň
odbor životního prostředí
Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň



Číslo jednací došlého dokumentu: ŽP-24278/11/vod/Ka1

ze dne: 17.5.2011

Spis.zn.: A/50

Skart.zn.: 231.8

Číslo jednací: MUKK/24278/2011

Vyřizuje: Bc. Michal Kalčík

Telefon: 474 319 558

E-mail: michal.kalcik@mesto-kadan.cz

V Kadani dne 10.6.2011

Rozhodnutí nabylo právní
moci dne 8.7.2011

1.2.



ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm.c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

SKIAREÁL KLÍNOVEC s.r.o., Belgická 681, 120 00 Praha

I. v y d á v á

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona

stavební povolení

k provedení stavby vodního díla vedeného pod názvem „Rozšíření a modernizace skiareálu Klínovec – centrální lanová dráha SO.06 rozšíření systému umělého zasněžování - vodovod“, na p.p.č. 723/1 k.ú. Háji u Loučné pod Klínovcem a na p.p.č. 605, 611, 667/1, 668, 669/2, 696 k.ú. Loučná pod Klínovcem, obec Loučná pod Klínovcem, kraj Ústecký, č.h.p. 1-15-03-004

Základní údaje o povolené stavbě:

1. účel vodního díla: a) rozvod vody pro umělé zasněžování

2. druh vodního díla: vodovodní řad § 55 odst. 1 písm. c

Vodní dílo zahrnuje tyto stavební objekty:

stavební objekt SO vodovodní řady přívodní

Délka vodovodního řadu:

Vodovodní řad – větev „A“ – DN 150 – délka 689,1 m

větev „B“ – DN 100 – délka 226,9 m

větev „C“ – DN 80 – délka 246,6 m

Druh vodovodního řadu: zásobovací síť

Celková délka řadů: 1162,6 m

Nejmenší jmenovitá světlost řadu: DN 80 – ocelové potrubí žárově zinkované

Největší jmenovitá světlost řadu: DN 150 – ocelové potrubí žárově zinkované

Údaje o povolené stavbě vodního díla:

Povolovaná vodní díla vodovodní řady přívodní

Příslušnost k systému vodovodu místní

Počet zásobovaných obcí 1

Účel užití vody: pro jiné účely - zasněžování

Určení polohy vodního díla (orientačně podle souřadnic X,Y):

1) Souřadnice vodovodní řadzačátek: x-993404,391
y- 839630,148
konec: x-992819,660
y- 839397,314

II. stanovuje podmínky pro provedení vodního díla:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace z ledna 2011 vypracované autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby Ing. Miloslav Čáp, Ph.D., ČKAT -0007932 a ověřené ve vodoprávním řízení.
2. Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu oznámit za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby tyto fáze výstavby:
 - zahájení prací
 - ukončení prací
3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla.
4. Při provádění stavby vodního díla budou dodržena také ustanovení českých technických norem.
5. Před zahájením stavby budou požádáni správci inženýrských sítí o vytyčení svých zařízení v terénu a stanovení podmínek a normových hodnot pro případ střetu (křížení, souběh).
6. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby vodního díla.
7. Okolí stavby a používané komunikace nesmí být znečišťovány provozem stavby.
8. Stavební materiál může být skladován a stavba prováděna pouze na pozemcích nebo na částech pozemků, které byly předmětem projednání ve vodoprávním řízení o

- povolení této stavby.
9. Po dokončení stavby bude MěÚ Kadaň, odbor životního prostředí požádán o vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby. K žádosti budou předloženy doklady o provedených zkouškách.
 12. Negativní vlivy způsobené prováděním stavby budou eliminovány na nejmenší možnou míru (hluk, prašnost, dokonalou organizací práce a používáním vhodných mechanismů)
 13. Před zahájením stavby je stavebník povinen (§ 152 odst. 3 stavebního zákona) oznámit vodoprávnímu úřadu MěÚ Kadaň
 - a) termín zahájení stavby
 - b) název a sídlo IČO oprávněného stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a zajistí odborné řízení stavby stavbyvedoucím.
 - c) jméno a příjmení a doklad o oprávnění stavbyvedoucího a jeho pověření, případně smlouvu od stavebního podnikatele
 15. Ke kolaudaci stavby bude předložen zápis o odevzdání a převzetí stavby, včetně dokladu o odstranění vad a nedodělků.
 16. Při realizaci provádění stavebních prací nesmí dojít k ohrožení kvality podzemních ani povrchových vod, zejména ne ropnými látkami.
 17. Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších změn a doplňků a předpisů souvisejících :
 - Veškeré odpady vzniklé stavbou budou využity nebo odstraněny vytříděné podle druhů a kategorií odpadů dle vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, ve znění pozd. předpisů, a to pouze prostřednictvím oprávněných fyzických nebo právnických osob a výhradně na zařízeních k tomu určených a technických způsobilých dle § 10, 12 zákona o odpadech ve znění pozdějších předpisů.
 - V případě vzniku nebezpečných odpadů s nimi bude nakládáno v souladu s ust. § 12 zákona o odpadech a souvisejícími ust. vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
 - V případě vzniku nebezpečných odpadů při provádění této stavby, její zhotovitel (= původce odpadů) požádá o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady dle § 16 odst. 3 zákona o odpadech, nebo bude doložena smlouva o servisním způsobu odstranění těchto odpadů.
 - Výkopovou zeminu (tzn. její charakter odpovídá zařazení dle Katalogu odpadů – kód odpadu č. 17 05 04 – zemina a kamení neuvedeného číslem 17 05 03, kategorie ostatní) lze využít v rámci citované stavby k opětovnému zasypaní výkopu, popř. k vyrovnaní terénních nerovností.
 - V rámci kolaudačního řízení, budou investorem (zhotovitelem) stavby doloženy doklady o odstranění, případně dalším využití všech odpadů vzniklých při této stavbě.
 17. Na vodovodu bude provedena zkouška tlaková.
 18. Budou dodrženy podmínky vyjádření Lesy ČR, správa toků – povodí Ohře, Teplice pod č.j. 89/2011 ze dne 18.2.2011 v tomto znění:

- budou dodrženy platné předpisy pro přechod a křížení toků a předpisy týkající se staveb na lesních pozemcích (ČSN – zejména ČSN 75 2130, zákon o vodách, zákon o lesích apod.)
- realizací a provozem stavby nedojde k poškození pramenišť a koryt vodních toků a soustav melioračních kanálů, které se v oblasti nacházejí
- při výstavbě nedojde k úniku nebezpečných látek, nebo jinému poškození vodního toku, stavební stroje, zařízení a stavební materiál budou umístěny tak, aby neohrožovaly vodní tok
- budou použity ekologické oleje a materiály vhodné k použití ve vodních tocích
- případné škody a jejich odstranění budou projednány se správcem toku
- požadujeme přizvání k místním šetřením, oznámení začátku a konce prací a přizvání ke kolaudaci stavby. Začátek prací oznámte min. 7 dní předem na telefon 724 524 910.

Podmínky pro překopy koryt toků (pro potrubí k zasněžování, popř. pro další sítě)

- potrubí (kabely) budou uloženy v chrániče, nezámrzné hloubce min. 1,5 m pod nivelou dna. Ke kolaudaci bude správci toků doložena fotografie, na které je zřetelná hloubka umístění potrubí
- překop vodního toku pro uložení potrubí (kabelu), bude po zasypaní opevněn 1,5 m pod a nad uložením ve březích i ve dně kamennou rovnáninou – možno využít místní kámen
- trasa křížení s korytem bude vyznačena, případnou přeložku při potřebě úpravy toku, hradí vlastník potrubí (kabelu)

19. Budou dodrženy podmínky vyjádření Lesy ČR, s.p. – lesní správa Klášterec pod č.j. 679/2011/233/84/763 ze dne 2.5.2011 v tomto znění:

- požadujeme umístit zasněžovací děla tak, aby při zasněžování nedocházelo k poškozování okolních lesních porostů
- vodovod, vzduchovod a informační kabel bude umístěn do ochranného pásma stávajícího elektrického vedení tak, aby nedošlo k jeho rozšíření do okolních lesních porostů

Obecné podmínky:

- vyústění odvodňovacích drenáží bude provedeno mimo pozemky LPF
- svrchní horizont lesní půdy bude deponován a následně využit pro zakrytí náspů (odvoz hmoty bude prováděn v minimální míře)
- před kolaudací požadujeme doložit GP se skutečným zaměřením stavby
- před kolaudací bude provedeno skutečné zaměření stavby a pozemky dotčené stavbou včetně ochranných pásem a bezpečnostních pásem budou pronajaty vlastníkovy stavby
- veškerý stavební odpad, stavební materiály apod. nebudou skladovány na pozemcích, které jsou v užívání LČR, s.p., veškerý stavební odpad bude skladován na pozemcích investora a nejpozději před kolaudací bude tento stavební odpad odvezen na náklady investora
- při výstavbě nebude omezena lesní hospodářská činnost a nebudou poškozovány pozemky (lesní porosty apod.) ve vlastnictví LČR, s.p.

20. Budou dodrženy podmínky vyjádření Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p.o. pod č.j. Me/22122009 ze dne 22.12.2009 v tomto znění:

- po provedení prací budou dotčená místa uvedena do původního stavu
- před zahájením prací požadujeme uzavřít protokol o předání a převzetí staveniště.

21. Budou dodrženy podmínky vyjádření Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. pod č.j. 4224/220/11/Še ze dne 4.4.2011 v tomto znění:

- upozorňujeme, že podél komunikace II/219 od Zámečku se nachází splašková kanalizace ve správě Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a.s. Kanalizace je orientačně zakreslena v příložené situaci
- vodovodní rozvody ve správě Vodáren a kanalizací se v předmětném zájmovém území ani jeho blízkosti nenacházejí
- kanalizační zařízení musí být upřesněno vytyčením přímo na místě. Přesné vytyčení zajistí provoz kanalizace (p. Dietl, tel.: 602 835 474)
- při realizaci stavby musí být respektováno ochranné pásmo kanalizace, které je min. 1,5 m od líce potrubí na obě strany (u potrubí do prům. 500 mm) a min. 2,5 m od líce potrubí na obě strany (u potrubí nad prům. 500 mm). U vodovodních a kanalizačních o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m
- při realizaci stavby nesmí dojít k významným změnám v krytí stávajících sítí (kanalizace)
- případné souběhy a křížení musí respektovat ČSN 73 6005 prostorové uspořádání sítí technického vybavení

22. Budou dodrženy podmínky správců dopravní a technické infrastruktury uvedených ve vyjádřeních - ČEZ Distribuce, a.s. zn. 10/PA/039 ze dne 19.10.2010
 - RWE Distribuční služby, s.r.o. zn. 151/10/171 ze dne 20.1.2010
 - Telefónica 02 Czech Republic, a.s. č.j. 148606/09/CPN/MM0 ze dne 29.12.2009

III. stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

IV. ukládá stavebníkovi povinnost oznámit

1. termíny kontrolních prohlídek

V. stanovuje termín pro dokončení stavby:

Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

VI. rozhoduje o námitkách účastníků řízení takto:

Námitkám účastníků řízení se vyhovuje a vzhledem k tomu, že byly shledány oprávněnými, byly vznesené požadavky zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad obdržel dne 17.5. 2011 žádost společnosti SKIAREÁL KLÍNOVEC s.r.o., Belgická 681, 120 00 Praha, IČ: 432 27 317, kterou zastupuje Ing. Sylvie Smolej, Jiráskova 507/24, 431 91 Vejprty, IČ: 637 40 125 o vydání povolení ke stavbě vodního díla vedeného pod názvem „Rozšíření a modernizace skiareálu Klínovec – centrální

lanová dráha SO.06 rozšíření systému umělého zasněžování - vodovod“. Záměrem investora je rozšíření systému umělého zasněžování.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

V průběhu řízení vodoprávní úřad zjistil, že je dán důvod pro vydání stavebního povolení dle § 15 a vzhledem k tomu, že neshledal důvody, které by bránily vydání předmětného povolení, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku v souladu se zásadou rychlosti a procesní ekonomie využil § 115 odst. 10 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon a rozhodl o ní bezodkladně, tedy bez toho, aby zvlášť oznamoval účastníkům tohoto řízení jeho zahájení.

Při ústním jednání (místním šetření) i v rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

- Projektová dokumentace stavby vodního „Rozšíření a modernizace skiareálu Klínovec – centrální lanová dráha SO.06 rozšíření systému umělého zasněžování - vodovod“ byla vypracována autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby Ing. Miloslav Čáp, Ph.D., ČKAT –0007932.
- Byly doloženy snímky katastrální mapy, výpisy z katastru nemovitostí.
- Plná moc ze dne 30.11.2009 a 1.10.2010.
- Územní rozhodnutí vydal Městský úřad Vejprty, stavební úřad pod č.j. MU-VEJ/523/2011/SÚ-Še ze dne 21.3.2011.
- Územní rozhodnutí vydal Městský úřad Vejprty, stavební úřad pod č.j. MU-VEJ/2908/2010/SÚ-Še ze dne 14.9.2010.
- Souhlas podle § 15 stavebního zákona vydal Městský úřad Vejprty, stavební úřad pod č.j. MU-VEJ/1271/2011/SÚ-Še ze dne 2.5.2011.
- Smlouva o smlouvě budoucí o nájmu pozemků mezi Lesy ČR, s.p. se sídlem Hradec Králové a společností SKIAREÁL KLÍNOVEC, s.r.o. Praha ze dne 15.2.2010 č. 20109901.
- Smlouva o smlouvě budoucí o nájmu pozemků mezi Lesy ČR, s.p. se sídlem Hradec Králové a společností SKIAREÁL KLÍNOVEC, s.r.o. Praha ze dne 15.2.2010 č. 20109902.
- Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Lesy ČR, s.p. se sídlem Lesní správa Klášterec a společností SKIAREÁL KLÍNOVEC, s.r.o. Praha ze dne 30.3.2011.
- Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi správou a údržba silnic, p.o. Dubí a společností SKIAREÁL KLÍNOVEC, s.r.o. Praha ze dne 8.1.2010.
- Stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje, č.j. 2206/ZPZ/2009/571 ze dne 1.9.2010.
- Vyjádření Lesy ČR, správa toků – oblast povodí Ohře, Teplice č.j. 8/2010/956/93/731 ze dne 18.2.2011.
- Rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje č.j. 46/891/2011/KUUK ze dne 23.3.2011.
- Stanovisko MěÚ Kadaň, odbor dopravy pod č.j. ODPK/5716/2010/22/Pa ze dne 15.2.2010.
- Souhrnné stanovisko MěÚ Kadaň pod č.j. MUKK/16817/2010 ze dne 5.5.2011.
- Závazné stanovisko MěÚ Kadaň, odboru životního prostředí MUKK/8465/11 ze dne 8.3.2011.

- Souhlas MěÚ Kadaň, odbor doravy č.j. ODPK/6687/2010/25/Pa ze dne 16.2.2010.
- Vyjádření Město Loučná pod Klínovcem č.j. JM/26/2011 ze dne 14.4.2011.
- Vyjádření Lesy ČR, s.p. Lesní správa Klášterec č.j. 679/2011/233/84/763 ze dne 2.5.2011.
- Vyjádření Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. č.j. Me/22122009 ze dne 22.12.2009.
- Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. zn. 10/PA/039 ze dne 7.2.2011.
- Vyjádření ČEZ ICT Services a.s., pod č.j. PIA09000136348 ze dne 11.12. 2009.
- Vyjádření Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. č.j. 4224/220/11/Še ze dne 4.4.2011.
- Vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. č.j. 151/10/171 ze dne 20.1.2010.
- Vyjádření Telefónica 02, Czech Republic, Praha č.j. 148606/09/CPN/MM0 ze dne 29.12.2009.
- Správní poplatek byl zaplacen dne 1.6.2011.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení předmětného vodního díla. Oprávněné námitky a požadavky účastníků řízení byly zahrnuty v podmínkách výrokové části tohoto rozhodnutí.

Na základě uvedených skutečností Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem podáním učiněným u Městského úřadu v Kadani. Odvolání se podává v počtu 13. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Kadaň. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



Ing. Jiří Frajt
vedoucí odboru životního prostředí

Příloha pro stavebníka (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- 1) Štítek „Stavba povolena“
- 2) Ověřená projektová dokumentace „Rozšíření a modernizace skiareálu Klínovec – centrální lanová dráha SO.06 rozšíření systému umělého zasněžování - vodovod“.
- 3) [vydání stavebního povolení je zpoplatněno dle položky 17 odst. 1 písm. f) nebo i) Přílohy – Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů správní poplatek byl uhrazen dne 1.6.2011]

Rozdělovník

Účastníci řízení - § 27 odst.1 správního řádu (do vlastních rukou)
SKIAREÁL KLÍNOVEC s.r.o., Belgická 681, 120 00 Praha
v zastoupení: Ing. Sylvie Smolej, Jiráskova 507/24, 431 91 Vejprty

Účastníci řízení - § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (do vlastních rukou)

Město Loučná pod Klínovcem, (DS)
Město Boží Dar, (DS)
Lesy České republiky, s.p. (DS)
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. Ruská č.p. 260/13, 417 03 Dubí u Teplic 3

Povrchova důlní, a.s. (DS)
Ústecký kraj, (DS)
RWE Distribuční služby, s.r.o. (DS)
ČEZ Distribuce, a.s. (DS)
Telefónica 02 Czech Republic, a.s. (DS)
Občanské sdružení MELUZÍNA, Rohová č.p. 613/12, Praha 6 – Suchbát, 165 00 Praha 620

DSÚ

MěÚ Kadaň – odpady
Krajský úřad Ústeckého kraje, IČ: 70892156, odbor životního prostředí a zemědělství

Na vědomí:

MěÚ Vejprty, stavební úřad

Městský úřad Kadaň
odbor životního prostředí
Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

MUKKP004WJU4

Číslo jednací došlého dokumentu: ŽP-45172/2011/vod/To

ze dne: 27.9.2011

Spis.zn.: 231.8

Skart.zn.: A/50

Číslo jednací: MUKK/45172/2011

Vyřizuje: Bc. Magdalena Tomanová

Telefon: 474 319 559

E-mail: magdalena.tomanova@mesto-kadan.cz

V Kadani dne 17.10.2011

Rozhodnutí nabylo právní

moci dne 18.10.2011



Věc:

Stavba vedená pod názvem „Rozšíření a modernizace Sklारेál Klínovec – Přeměsta silnice II/219 pod Klínovcem“ na pozemku st.p. 348, parc.č. 732/1, 1129/1 v katastrálním území Háj u Loučné pod Klínovcem, parc.č. 605, 611 v katastrálním území Loučná pod Klínovcem – (přeložka splaškové kanalizace).

Vodoprávní povolení:

I. Stavební povolení k vodním dílům podle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm.c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

účastníku řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

SKIAREÁL KLÍNOVEC s.r.o., Belgická 681, 120 00 Praha
IČ: 432027 317 / 637 40 125
Telefon: 606 267 897

I. v y d á v á

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona

stavební povolení

Vypraveno dne:

18-10-2011

1
18-10-2011

k provedení stavby vodního díla vedeného pod názvem „Přeložka splaškové kanalizace“ na pozemku parc.č. 605 v k.ú. Loučná pod Klínovcem, obec Loučná pod Klínovcem, kraj Ústecký, č.h.p.1-15-03-004, HGR 6120, vodní útvar: ID 14747000

Základní údaje o povolené stavbě:

1. účel vodního díla: a) odvedení splaškových vod,
2. druh vodního díla: kanalizační stoka splaškových vod § 55 odst. 1 písm. c)

Vodní dílo zahrnuje tyto stavební objekty:

stavební objekt IO 01 kanalizace splašková kanalizace

Délky stokové sítě dle druhu stokové sítě:

- 1) a) Splašková kanalizace –DN 250 mm – 110,9 m

revizní šachty - 2 ks DN 1000 s pojezdovými poklopy

Druh stokové sítě: gravitační

Celková délka stok: 110,9 m

Nejmenší jmenovitá světlost stoky: 250 mm

Největší jmenovitá světlost stoky: 250 mm

Údaje o povolené stavbě vodního díla:

Název kanalizačního systému: splašková kanalizace

Povolovaná vodní díla: stoková síť

Kanalizační soustava: kanalizace pro veřejnou potřebu

Určení polohy vodního díla (orientačně podle souřadnic X,Y):

- | | |
|---|----------------|
| 1) Souřadnice – a) splašková kanalizace začátek | x-993377,5202 |
| | y- 839733,9231 |
| | x- 993396,1451 |
| | y- 839691,2288 |

konec

II. stanovuje podmínky pro provedení vodního díla:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace z 07/2011, vypracované autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby Ing. Petrou Neubauerovou, ČKAIT-0301020 a ověřené ve vodoprávním řízení.
2. Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu oznámit za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby tyto fáze výstavby:

- zahájení prací

- ukončení prací

3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla.
4. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 591/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
5. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy technické požadavky na stavbu kanalizací podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
6. Při provádění stavby vodního díla budou dodržena také ustanovení českých technických norem.
7. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby vodního díla.
8. Okolí stavby a používané komunikace nesmí být znečišťovány provozem stavby.
9. Stavební materiál může být skladován a stavba prováděna pouze na pozemcích nebo na částech pozemků, které byly předmětem projednání ve vodoprávním řízení o povolení této stavby.
10. Po dokončení stavby bude MěÚ Kadaň, odbor životního prostředí požádán o vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby. K žádosti budou předloženy doklady o provedených zkouškách.
12. Negativní vlivy způsobené prováděním stavby budou eliminovány na nejnižší možnou míru (hluk, prašnost, dokonalou organizaci práce a používáním vhodných mechanismů).
13. Před zahájením stavby, stavbyvedoucí zajistí vytyčení veškerých tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou.
14. Před zahájením stavby je stavebník povinen (§ 152 odst. 3 stavebního zákona) oznámit vodoprávnímu úřadu MěÚ Kadaň
 - a) termín zahájení stavby
 - b) název a sídlo IČO oprávněného stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a zajistí odborné řízení stavby stavbyvedoucím.
 - c) jméno a příjmení a doklad o oprávnění stavbyvedoucího a jeho pověření, případně smlouvu od stavebního podnikatele
15. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích orgánů veřejné správy a účastníků řízení:
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. ze dne 2.8.2011 č.j. 7887/220/11/Ta

1. Stávající kanalizační zařízení bude před zahájením prací vytyčeno pracovníky provozu kanalizací.
2. Práce na přeložce budou v předstihu nahlášeny na provoz kanalizací (p. Dietl, tel. 602835474) a bude postupováno dle jeho pokynů. Rovněž před záhozem přeložky budou přizváni pracovníci provozu kanalizací.
3. Sdělujeme, že napojení předkládané kanalizace na naše zařízení mohou provést pouze pracovníci provozu kanalizací.
4. Vlastníci kanalizace se po provedení přeložky nemění. Stavebník přeložky je povinen předat vlastníkově vodovodu dokončenou stavbu po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci, včetně příslušné dokumentace skutečného provedení stavby a souvisejících dokladů.
5. Na kanalizačním potrubí budou použity materiály běžně používané v působnosti Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a.s. (Vodakva).
6. Investor je povinen doložit, nejdéle do závěrečné kontrolní prohlídky stavby, doklad o provedení zkoušky vodotěsnosti kanalizace, včetně šachet a záznam kamerové prohlídky překládané stoky.
7. Investor je povinen zajistit geodetické zaměření skutečného provedení stavby (přeložky kanalizace) před záhozem a toto předat v digitální podobě na CD Vodakvu a musí být před zahájením kolaudačního řízení zkontrolováno odpovědným pracovníkem provozu kanalizací (Filip Maršík, tel: 353 339 725, fmararik@vodakva.cz).
8. Souběhy a křížení s ostatními sítěmi budou v souladu s ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
9. Přeložka kanalizace bude provedena v souladu s ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky.
10. Požadujeme dodržet v plné míře ochranné pásmo kanalizace, které je min. 1,5 m od líce potrubí na obě strany (u potrubí do prům. 500 mm) a min. 2,5 m od líce potrubí na obě strany (u potrubí nad prům. 500mm). U potrubí o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
11. Upozorňujeme, že drenážní vody z komunikace nesmí být svedeny do splaškové kanalizace.
16. Při realizaci provádění stavebních prací nesmí dojít k ohrožení kvality podzemních ani povrchových vod, zejména ne ropnými látkami.

III. stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

IV. ukládá stavebníkovi povinnost oznámit

1. termín zahájení stavby
2. název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

V. stanovuje termín pro dokončení stavby:

Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

VI. rozhoduje o námitkách účastníků řízení takto:

Námitkám účastníků řízení se vyhovuje a vzhledem k tomu, že byly shledány oprávněnými, byly vznesené požadavky zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

O d ů v o d ň ě n í

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad obdržel dne 27.9.2011 žádost SKIAREÁLU KLÍNOVEC s.r.o., Belgická 681, 120 00 Praha v zastoupení ing. Sylví Smolej, Jiráskova 507/24, 431 91 Vejprty o vydání povolení ke stavbě vodního díla „Rozšíření a modernizace Skiareálu Klínovec – Přemostění silnice II/219 pod Klínovcem“ na pozemku st.p. 348, parc.č. 732/1, 1129/1 v katastrálním území Háj u Loučné pod Klínovcem, parc.č. 605, 611 v katastrálním území Loučná pod Klínovcem – (přeložka splaškové kanalizace).

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

V průběhu řízení vodoprávní úřad zjistil, že je dán důvod pro vydání stavebního povolení dle § 15 a vzhledem k tomu, že neshledal důvody, které by bránily vydání předmětného povolení, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku v souladu se zásadou rychlosti a procesní ekonomie využil § 115 odst. 10 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon a rozhodl o ní bezodkladně, tedy bez toho, aby zvlášť oznamoval účastníkům tohoto řízení jeho zahájení.

Při ústním jednání (místním šetření) i v rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

- Projektová dokumentace stavby vodního „Rozšíření a modernizace SKIAREÁLU KLÍNOVEC přemostění silnice II/ 209 pod Klínovcem – přeložka kanalizace“, byla vypracována autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby Ing. Petrou Neubauerovou, ČKAIT 0301020
- Byly doloženy snímky katastrální mapy, výpisy z katastru nemovitostí.
- Územní rozhodnutí vydal Městský úřad ve Vejprtech – stavební úřad pod č.j. MU-VEJ/2205/2011/Sú-Še ze dne 12.8.2011
- Souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydal Městský úřad ve Vejprtech – stavební úřad dne 19.9.2011 pod č.j. MU-VEJ/3036/2011/Sú-Še
- Vyjádření MěÚ Kadaň, OŽP Kadaň č.j. MUKK/33819/2011-K-2010
- Vyjádření VUSS Praha č.j. 12206/42897-ÚP/2010-7103/44 ze dne 24.8.2010

- Vyjádření Povodí Ohře státní podnik Chomutov zn. 003201-13861/2011 ze dne 19.5.2011
- Vyjádření HZS Ústeckého kraje, ÚO Chomutov ze dne 29.7.2011 č.j. HSUL-3240-2/CV-2011
- Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. ze dne 2.8.2011 č.j. 7887/220/11/Ta
- Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje ÚP Chomutov ze dne 15.7.2011 č.j. KHSUL 23166/2011
- České radiokomunikace ze dne 6.9.2010 zn. ÚPTS/OS/60644/2010
- Vyjádření ČEZ ICT Services, a.s. Flgnerovo nám. 1888/5, Praha zn. P1A10000182602 ze dne 16.8.2010
- Vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Praha č.j. 103988/10 ze dne 25.8.2010
- Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. Teplice ze dne 27.7.2011 zn. 11/PA/264
- Vyjádření Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p.o., provoz Chomutov zn. Me/419/10082011 ze dne 10.8.2011
- Vyjádření RWE distribuční služby, s.r.o. Brno ze dne 16.6.2010 zn. 2247/10/171
- Vyjádření Města Loučná pod Klínovcem zn. JM/62/11 ze dne 20.7.2011
- Vyjádření UPC Česká republika, a.s. Teplice ze dne 13.8.2010 zn. A03359/2010
- Smlouvu o nájmu pozemku ze dne 30.6.2011
- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ze dne 13.10.2010
- Správní poplatek byl zaplacen dne 29.9.2011.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení předmětného vodního díla. Oprávněné námitky a požadavky účastníků řízení byly zahrnuty v podmínkách výrokové části tohoto rozhodnutí.

Na základě uvedených skutečností Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem podáním učiněným u Městského úřadu v Kadani. Odvolání se podává v počtu 4 . Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Kadaň. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Otisk úředního razítka



Ing. Jiří Frajt
vedoucí odboru životního prostředí

Příloha pro stavebníka (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

1) Štítek „Stavba povolena“
Ověřená projektová dokumentace „Rozšíření a modernizace SKIAREÁLU KLÍNOVEC
přemostění silnice II/209 pod Klínovcem - přeložka kanalizace“.

2) [vydání stavebního povolení je zpoplatněno dle položky 17 odst. 1 písm. f) nebo i)
Přílohy – Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů správní poplatek byl uhrazen ve výši 3000,- dne 29.9.2011

Rozdělovník:

Účastníci řízení - § 27 odst.1 správního řádu (do vlastních rukou)
SKIAREÁL KLÍNOVEC, s.r.o, Belgická 681, 120 00 Praha 2
Zmocněnec: ing. Sylvie Smolej, Jiráskova 507/24, 431 91 Vejprty

Účastníci řízení - § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (do vlastních rukou)
Město Loučná pod Klínovcem
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. Ruská č.p. 260/13, 417 03 Dubí

DSÚ
Městský úřad Kadaň – odbor dopravy

Na vědomí:
Městský úřad Vejprty – stavební úřad

7-859

Městský úřad Kadaň
odbor životního prostředí
Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

Spis. zn.: 231

Rozhodnutí nabylo právní
moci dne: 9. 11. 2004

A-2

SKIAREAL Klínovec, s.r.o.
P. O. BOX 15
431 91 Vejprty

Č. j.: ŽP-Ru/4750/04

Vyřizuje: Pavel Růček

V Kadani, dne 5. 11. 2004

Věc: Stavba vedená pod názvem „Objekt veřejných WC – SK 3 – odkanalizování
objektu – ČOV BC 40 na p. p. č. 670, 690/1, 694, 696, v k. ú. Loučná pod
Klínovcem – vodohospodářská část“.

Vodoprávní povolení:

- I. povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami podle ustanovení
§ 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
- II. stavební povolení k vodním dílům podle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle
ustanovení § 120 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů žadateli SKIAREAL Klínovec, s.r.o., Belgická 681,
120 00 Praha 2, IČ: 43227317

I. vydává povolení

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) a odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 61/2003
Sb., k nakládání s povrchovými vodami spočívající ve vypouštění odpadních vod z objektu
veřejných WC – SK 3. Odpadní vody jsou odvedeny na ČOV typ BC 40. Přecházející odpadní
vody budou svedeny do bezejmenného potoka vodního toku Polava.

Číslo hydrologického pořadí (ČHP).....1-13-03-004

Číslo hydrogeologického rajónu (ČHR).....612

Říční kilometr (ř. km).....2,0

V kraji Ústeckém, okrese Chomutov, obci Loučná pod Klínovcem, katastrálním území
Loučná pod Klínovcem

Účel stavby a povolení k nakládání s vodami:

Účelem projektu je vyřešení likvidace splaškových odpadních vod z nově zřízeného
objektu veřejných WC v blízkosti strojovny č. 4 lyžařských vleků ve Skiarealu Klínovec,
s.r.o..

Původní bezodtoká jámka bude nahrazena ČOV BC 40. Přecházející odpadní vody
budou svedeny do bezejmenného přítoku potoku Polava.

Povolení k nakládání s vodami se vydává na časově omezenou dobu do.....31.12. 2010.

Údaje o jakosti a množství odpadních vod, přípustné množství vypouštěných vod a
přípustné množství znečištění v nich (max):

Limity vypouštěného množství:

max.....0,2 l/s;
max.....7 500 l/den
max.....225 m³/měs.
max.....1 350 m³/rok

Přípustné množství zbytkového znečištění vypouštěných vod v konečném odtoku z
ČOV BC 40:

	p (mg/l)	m (mg/l)	balance (kg/rok)
BSK ₅max.....	20	30	21,6
CHSK _{cr}max.....	70	110	75,6
NL.....max.....	20	30	21,6

Způsob, četnost, místo odběrů vzorků a měření objemu vypouštěných vod:

Odběr vzorků bude prováděn ručně. Četnost měření množství (počet ročně) – 4x
ročně. Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod, četnost – 4x ročně.
Kontrolní odběrné místo – v kontrolní šachtě na odtoku z ČOV. Typ vzorků – typ „A“ –
dvouhodinový směsný vzorek získaný slíváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu
15 minut.

Odběry vzorků budou rovnoměrně rozloženy v průběhu celého kalendářního roku.
Měření jakosti vypouštěných odpadních vod bude zajišťováno oprávněnou laboratoří.

II. vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákonů), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 66 zákona č. 50/1976 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů k provedení
stavby vodního díla „Objekt veřejných WC – SK 3 – odkanalizování objektu – ČOV BC

40 na p. p. č. 670, 690/1, 694, 696, v k. ú. Loučná pod Klínovcem – vodohospodářská část“.

V kraji Ústeckém, okrese Chomutov, obci Loučná pod Klínovcem, katastrálním území Loučná pod Klínovcem

v členění na tyto stavební objekty:

1) ČOV BIO CLEANER BC 40 (40 ekvivalentních obyvatel)

Nová ČOV BC 40 je typový výrobek – technologie ČOV. Je usazena v plastovém kontejneru. Osazení čistírnou bude provedeno odbornou firmou (výrobce). Vyčištěné vody z ČOV budou svedeny gravitačně kanalizačním potrubím do bezjemenného přítoku potoka Polava. Napojení do potoka bude provedeno až za místem stávajícího jímání vody.

2) Kanalizační stoka:

Stoka „K“

Použitý materiál.....PVC 160 x 40 mm

Celková délka.....161,70 m

Na trase kanalizačního potrubí v místech směrových lomů budou vybudovány plastové revizní šachty Š1, Š2, Š3, Š4, Š5, Š6.

Stoková síť – druh.....splašková, gravitační

Světlost stoky.....PVC 160

Údaje o provozním řádu.....uloženo zpracování pro zkušební provoz

Účel užívání povolené stavby vodního díla:

Zajištění biologického čištění odpadních vod v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) a nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod.

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 66 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

- 1) Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
- 2) Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla podle ustanovení § 75 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 29 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.

- 3) Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
- 4) Při stavbě vodního díla budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
- 5) Při provádění stavby vodního díla budou dodržena také ustanovení českých technických norem.
- 6) Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby vodního díla.
- 7) Při provádění stavby vodního díla musí být dodrženy požadavky dotčených správních úřadů.
- 8) Stavba vodního díla vedena pod názvem „Objekt veřejných WC – SK 3 – odkanalizovaní objektu – ČOV BC 40, k. ú. Loučná pod Klínovcem“ bude dokončena nejpozději do.....6/2005.
- 9) Okolí stavby a používané komunikace nesmí být znečišťovány provozem stavby.
- 10) Stavební materiál může být skladován a stavba prováděna pouze na pozemcích nebo na částech pozemků, které byly předmětem projednání ve vodoprávním řízení o povolení této stavby.
- 11) Po dokončení stavby bude MěÚ Kadaň, odbor životního prostředí požádán o vydání souhlasu k zahájení zkušebního provozu a následně po vydání tohoto souhlasu o povolení prozatímního užívání předmětného vodního díla ke zkušebnímu provozu.
- 12) Stavba bude provedena dodavatelsky odbornou firmou na základě výběrového řízení.
- 13) Před zahájením stavby investor sdělí vodoprávnímu úřadu MěÚ Kadaň dodavatele (zhotovitele) stavby a předloží jeho osvědčení o odborné způsobilosti (autorizaci) včetně živnostenského listu.
- 14) Stavbu vodního díla a její změny může provádět jen právnická nebo fyzická osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.
- 15) Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších změn a doplňků a předpisů souvisejících:
 - Veškeré odpady budou využity nebo odstraňovány vytríděné podle druhů a kategorií odpadů dle vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů a pouze prostřednictvím

oprávněných fyzických nebo právnických osob a výhradně v zařízeních k tomu určených a technicky způsobilých dle § 10, § 11 a § 12 zák. č. 185/2001 Sb.

- V případě vzniku nebezpečných odpadů, bude s nimi nakládáno v souladu s ust. § 12 cit. zák. a vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
 - Nejpozději při kolaudačním řízení budou investorem doloženy doklady o odstranění, případně dalším využití všech odpadů, vzniklých při stavbě.
- 16) Po dobu výstavby ani následným provozem nedojde k významnému znečištění vod zvláště ne ropnými látkami.
- 17) Investor zajistí stanovené podmínky Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a.s., uvedené ve vyjádření ze dne 3.9. 2004 v následujícím znění:
- a) Zaústění potrubí do potoka bude provedeno pod místem stávajícího jímání vody tak, aby nedošlo k ohrožení a znečištění zdroje.
 - b) Před zahájením prací bude informován provoz vodovodů Ostrov (p. Petr, tel: 353/612 849) a bude postupováno dle jeho pokynů. Rovněž při provádění prací budou přizváni pracovníci příslušného provozu.
 - c) Případné souběhy a křížení přípojky s ostatními sítěmi budou v souladu s ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
- 18) V případě vybudování veřejné kanalizace bude objekt veřejných WC – SK 3 napojen na tuto stokovou síť.
- 19) Budou splněny a zajištěny stanovené podmínky Povodí Ohře, s.p. Chomutov uvedené ve vyjádření pod zn.: 003702-20972/2004 ze dne 12.8. 2004 v tomto znění:
- a) Bude zajištěn kontrolní rozbor vypouštěných vod s četností 4x ročně (zjištěné hodnoty budou 1x ročně předloženy Povodí Ohře, s.p. Chomutov a vodoprávnímu úřadu).
 - b) Bude odebrán dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut.
 - c) Do uvedení ČOV do provozu bude vyřešena likvidace kalů a shrábků z ČOV (smlouva s provozovatelem vhodného zařízení pro likvidaci těchto odpadů).
 - d) Po dokončení osazení ČOV je nutné provést zkoušku vodotěsnosti podle ČSN 75 0905 čl. 3.1 – 3.6; 3.8 – 3.13; 4.1 – 4.8; 5.1 – 5.5.
 - e) U splaškové kanalizace bude provedena a doložena zkouška těsnosti podle ČSN 75 6909 v celém rozsahu.
 - f) V případě realizace kanalizace odvádějící odpadní vody na centrální ČOV bude domovní ČOV zrušena a splaškové vody budou svedeny na tuto kanalizaci.
 - g) Nebude-li ČOV ve zkušebním provozu schopna plnit navržené limity vypouštěného znečištění, bude doplněna o další stupeň čištění (např. pískový, zemní či popílkový filtr).
- 20) Při realizaci prací dojde ke styku s podzemním vedením telekomunikační sítě (PVTs). Je nutné respektovat podmínky Českého Telecomu, a.s. uvedené ve vyjádření pod č. j.: 01232/04/CV/MK ze dne 24.8. 2004.

21) Investor zajistí stanovené podmínky MěÚ Kadaň, odboru životního prostředí uvedené v rozhodnutí o odnětí pozemku plnění funkcí lesa pod č. j.: ŽP-4639/04-Kr ze dne 27. října 2004.

22) V blízkosti trasy svodného potrubí se nachází jímání pitné vody. Její kvalita realizací stavby nesmí být zhoršena.

23) Investor zajistí a bude respektovat stanovené podmínky MěÚ Vejprty – stavební úřad uvedené v územním rozhodnutí pod č. j.: SÚ/250/4740/04 ze dne 1.11. 2004 týkající se vodohospodářské části stavby. Současně s žádostí o kolaudaci stavby bude předložen rozbor plnění uložených podmínek.

O podaných námitkách účastníků řízení se rozhoduje takto:

Námitkám účastníků řízení se vyhovuje a vzhledem k tomu, že byly shledány oprávněnými byly vznesené požadavky zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad obdržel dne 20.10. 2004 žádost SKIAREAL Klínovec, s.r.o., Belgická 681, 120 00 Praha 2, IČ: 43227317 o vydání vodoprávního povolení, rozhodnutí k provedení stavby vodního díla včetně povolení k nakládání s vodami vedené pod názvem „Objekt veřejných WC – SK 3 – odkanalizování objektu – ČOV BC 40 na p. p. č. 670, 690/1, 694, 696, v k. ú. Loučná pod Klínovcem – vodohospodářská část“.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 2 a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádostí a náležitostech povolení vodoprávního úřadu.

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, příslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným správním úřadům pod č. j.: ŽP-RÚ/4750/04 ze dne 25.10. 2004 s upozorněním, že na námitky, které nebudou sděleny nejpozději k termínu 3.11. 2004 nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, brát zřetel.

Při ústním jednání a v rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

- projektová dokumentace stavby vodního díla „Objekt veřejných WC – SK 3 – odkanalizování objektu“ byla vypracována autorizovaným inženýrem
- MěÚ Vejprty – stavební úřad vydal územní rozhodnutí pod č. j.: SÚ/250/4740/04 ze dne 1. 11. 2004

- byl vydán souhlas podle § 120 zákona č. 50/1976 Sb. (stavební zákon), vydal MěÚ Vejprty – stavební úřad
- vyjádření Lesů ČR, LS Klášterec nad Ohří
- vyjádření Povodí Ohře, s.p. Chomutov ze dne 12.8. 2004
- stanovisko KHS se sídlem v Ústí nad Labem, ÚP Chomutov ze dne 15.9. 2004
- souhlas se stavbou Obce Loučná pod Klínovcem ze dne 9.9. 2004
- MěÚ Kadaň, odbor životního prostředí – souhrnné stanovisko ze dne 30.8. 2004
- vyjádření Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a.s. ze dne 3.9. 2004
- MěÚ Kadaň, odbor životního prostředí – rozhodnutí o dočasném odnětí a trvalém omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa ze dne 27.10. 2004 pod č. j.: ŽP-4639/04-Kr

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení předmětného vodního díla. Oprávněné námitky a požadavky účastníků řízení byly zahrnuty do podmínek výrokové části tohoto rozhodnutí.

Na základě výše uvedených skutečností bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení podle ust. § 53 a násl. zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem podáním učiněným u MěÚ Kadaň, odbor životního prostředí.

Ing. Jana Dejlová
vedoucí odboru životního prostředí

Příloha pro stavebníka:

- 1) Ověřená projektová dokumentace „Objekt veřejných WC – SK 3 – odkanalizování objektu“.
- 2) Štítek „Stavba povolena“ s uvedením údajů.
 - vše po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

Obdrželi:

účastníci řízení:

- adresát
- zmocněnec: Ing. Jan Straka – SINGS, Škroupova 1059, 430 01 Chomutov
- Lesy ČR, LS Klášterec, Nádražní 550, 431 51 Klášterec nad Ohří
- Obec Loučná pod Klínovcem, Loučná pod Klínovcem 89, 431 91 Vejprty
- Povodí Ohře, s.p. Chomutov, závod Chomutov, Spořická 4949, 430 46 Chomutov
- [redacted]
- Občanské sdružení OSPER, Loučná pod Klínovcem 75, 431 91 Vejprty
- Občanské sdružení MELUZÍNA, Hostýnská 516/12, 108 00 Praha 10
 - pro doručování: Háj u Loučné 91, 431 91 Vejprty
- Český Telecom, a.s., divize sítí, Nerudova 63, 430 33 Chomutov
- Vodárny a kanalizace, a.s., Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary - Dubí
- Městský úřad Kadaň – odbor ŽP 2x
- Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, ÚP Chomutov, Kochova 1185, 430 12 Chomutov

Na vědomí:

- Městský úřad Vejprty – stavební úřad



Městský úřad Kadaň
Odbor životního prostředí

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň



VÁŠ DOPIS ZN.: 43025/2013

ZE DNE: 31.10.2013

ČJ.: MUKK/43025/2013

SP. ZN.: 231.2

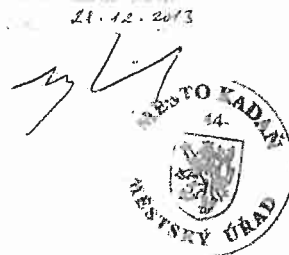
VYŘIZUJE: Bc. Magdalena Tomanová

TEL.: 474319559

FAX: 474319554

E-MAIL: magdalena.tomanova@mesto-kadan.cz

DATUM: 27.11.2013



Věc:
Rozšíření a modernizace Skiareálu Klínovec – přemístění chladicí věže, na pozemku parc.č. 714/1, 714/4, 714/30, 719/8 v katastrálním území Háj u Loučné pod Klínovcem..
Vodoprávní povolení.

- I. Stavební povolení k vodním dílům podle ustanovení § 15 zákona odst. 4 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů /vodní zákon/.

R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů /vodní zákon/, ve znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4 a ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu /stavební zákon/, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 31.10.2013 podal

SKIAREÁL KLÍNOVEC, s.r.o.
Belgická 681
120 00 Praha 2
IČ: 432 27 317

(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení

27-11-2013
Vypraveno dne:

I. vydává stavební povolení

podle § 15 vodního zákona ke stavbě vodního díla vedené pod názvem: „Rozšíření a modernizace Skiareálu Klínovec – přemístění chladicí věže, na pozemku parc.č. 714/1, 714/4, 714/30, 719/8 v katastrálním území Háj u Loučné pod Klínovcem.“

(dále jen „stavba“)

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Ústecký kraj
Název obce	Loučná pod Klínovcem
Název katastrálního území	Háj u Loučné pod Klínovcem
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	714/1, 714/4, 714/30, 719/8
Chladicí věž	
Tlakový vodovod	
1. Směr východ od chladicí věže, délka 73,50 m, potrubí OCEL DN 135	
Přímé určení polohy (začátek stavby) – (souřadnice X,Y)	X = 839264.732 Y = 993385.819
Přímé určení polohy (konec stavby) – (souřadnice X,Y)	X = 839331.536 Y = 993416.399
2. směr jih od chladicí věže, délka 32,0m, potrubí OCEL DN 110	
Přímé určení polohy (začátek stavby) – (souřadnice X,Y)	X = 839337.018 Y = 993414.531
Přímé určení polohy (konec stavby) – (souřadnice X,Y)	X = 839323.656 Y = 993442.278
Stavební objekty:	
Chladicí věž	
Tlakový vodovod	
Druh vodovodního řadu (č.28)	přívodní
Celková délka řadů	105,5 m
Nejmenší jmenovitá světlost řadu	OCEL DN 110
Největší jmenovitá světlost řadu	OCEL DN 135
Údaje o předmětu rozhodnutí:	
Příslušnost k systému vodovodu	02 místní
Výčet účelů užití vodního díla	99, jiné
Údaj o manipulačním řádu	NE
Název vodního díla	chladicí věž, vodovod

Účel užívání povolené stavby vodního díla.
Průtočné chlazení ostatní

II. stanovuje podmínky pro provedení vodního díla:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace z 12/2012, vypracované autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby Ing. Miloslavem Čápem Ph.D., ČKAT –0007932 a ověřené ve vodoprávním řízení.

2. Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu oznámit za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby tyto fáze výstavby:

- zahájení prací
- ukončení prací

3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla.

4. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 591/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

5. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy technické požadavky na stavbu vodovodů podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).

6. Při provádění stavby vodního díla budou dodržena také ustanovení českých technických norem.

7. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby vodního díla.

8. Okolí stavby a používané komunikace nesmí být znečišťovány provozem stavby.

9. Stavební materiál může být skladován a stavba prováděna pouze na pozemcích nebo na částech pozemků, které byly předmětem projednání ve vodoprávním řízení o povolení této stavby.

10. Po dokončení stavby bude MěÚ Kadaň, odbor životního prostředí požádán o vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby. K žádosti budou předloženy doklady o provedených zkouškách.

11. Negativní vlivy způsobené prováděním stavby budou eliminovány na nejnižší možnou míru (hluk, prašnost, dokonalou organizací práce a používáním vhodných mechanismů).

12. Před zahájením stavby, stavbyvedoucí zajistí vytyčení veškerých tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou.

13. Před zahájením stavby je stavebník povinen (§ 152 odst. 3 stavebního zákona) oznámit vodoprávnímu úřadu MěÚ Kadaň

- a) termín zahájení stavby
- b) název a sídlo IČO oprávněného stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a zajistí odborné řízení stavby stavbyvedoucím.
- c) jméno a příjmení a doklad o oprávnění stavbyvedoucího a jeho pověření, případně smlouvu od stavebního podnikatele.

14. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích orgánů veřejné správy a účastníků řízení:

- Lesy České republiky, s.p. LS Klášterec nad Ohří č.j. LCR233/001595/2013 ze dne 22.8.2013
- RWE Distribuce s.r.o., Plynářská 499/1 zn. 5000769773 ze dne 09.04.2013
- ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, Děčín, zn. 0100110579 ze dne 09.11.2012
- Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 zn. MP-SOP0333/13-2/Kj, DUCR-10422/13/Kj ze dne 28.2.2013

III. stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

IV. ukládá stavebníkovi povinnost oznámit

1. termín zahájení stavby
2. název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

V. stanovuje termín pro dokončení stavby:

Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

VI. rozhoduje o námitkách účastníků řízení takto:

Námitkám účastníků řízení se vyhovuje a vzhledem k tomu, že byly shledány oprávněnými, byly vznesené požadavky zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad obdržel dne 30.10.2013 žádost SKIAREÁLU KLÍNOVEC, s.r.o., Belgická 681, 120 00 Praha 2, kterého zastupuje ing. Sylvie Smolej, IČ: 63740125, Jiráskova 507/24, 431 91 Vejprty o vydání povolení ke stavbě vodního díla „Rozšíření a modernizace Skiareálu Klínovec – přemístění chladicí věže, na pozemku parc.č. 714/1, 714/4, 714/30, 719/8 v katastrálním území Háj u Loučné pod Klínovcem.“

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům pod č.j.: MUKK/43025/2013 ze dne

08.11.2013 s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději do 25.11.2013, nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, brát zřetel.

V projektové dokumentaci se projektant vypořádal s podmínkami dotčených orgánů a správců sítí, proto nebyli zahrnuti do podmínek stavebního povolení, ale jsou součástí PD. Majitelé sousedních pozemků nebyli vzaty do vodoprávního řízení jakožto účastníci řízení, jelikož nejsou výše uvedenou stavbou přímo dotčeni jejich práva.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

- Projektová dokumentace z 12/2012 vypracovaná autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby ing. Miloslavem Čápem. Ph.D. ČKAIT 0007932 – 2x
- Výpis z KN
- Územní rozhodnutí vydal MěÚ Vejprty SÚ pod č.j. MU-VEJ/2205/2013/Sú-Še ze dne 24.9.2013
- Souhlas stavebního úřadu MěÚ Vejprty pod č.j. MU-VEJ/2850/2013/Sú-Še ze dne 6.11.2013
- Souhlas ke zřízení stavby Drážní úřad, Praha 2 zn. MP-SOP0333/13-2/Kj DUCR-10422/13/Kj ze dne 28.2.2013
- Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. Děčín zn. 010010579 ze dne 9.11.2012
- Vyjádření RWE Distribuční služby s.r.o., Brno zn. 5000769773 ze dne 9.4.2013
- Vyjádření Lesů ČR, s.p. LS Klášterec nad Ohří č.j. LCR233/001595/2013 ze dne 22.8.2013
- Vyjádření Českých radiokomunikací, a.s. Praha 6 zn. ÚPTS/OS/86956/2013 ze dne 21.01.2013
- Vyjádření UPC ČR, s.r.o., Praha zn. A0462/2013/ ze dne 06.02.2013
- Vyjádření MO VUSS Praha ze dne 5.2.2013 č.j. 867/64786-ÚP/2013-7103/44
- ČEZ ICT Services, a.s. Praha zn. 0200068435 ze dne 09.11.2012
- Vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Praha č.j. 192663/12 ze dne 9.11.2012
- Vyjádření Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a.s. č.j. 11241/220/12/Ta ze dne 30.11.2012
- HZS Ústeckého kraje ÚO Chomutov č.j. HSUL-1856/CV-2013 ze dne 27.3.2013
- Vyjádření Města Loučného pod Klínovcem zn. 2013-01-21 ze dne 23.1.2013
- Vyjádření KHS Ústeckého kraje č.j. KHSUL 36576/2012 ze dne 30.11.2012
- Smlouvu o provedení stavby na pozemku p.č. 719/8 ze dne 13.8.2013
- Smlouvu o provedení stavby na pozemku p.č. 719/8 ze dne 13.8.2013
- Vyjádření Povodí Ohře, s.p. Chomutov zn. 003201-30422/2012 ze dne 12.11.2012
- Nájemní smlouva č. A/233 72 510 ze dne 22.6.2012 – LČR Hradec Králové a SKIAREÁL KLÍNOVEC
- Rozhodnutí KÚ ÚK OŽP a Z ze dne 23.1.2013 č.j. 3347/ZPZ/20111 odněti pozemků určených k plnění funkcí lesa
- Plná moc k zastupování ze dne 01.10.2010
- Správní poplatek byl zaplacen dne 1.11.2013

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení předmětného vodního díla. Oprávněné námítky a požadavky účastníků řízení byly zahrnuty v podmínkách výrokové části tohoto rozhodnutí.

Na základě uvedených skutečností Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem podáním učiněným u Městského úřadu v Kadani. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Otisk úředního razítka



Ing. Jiří Prajtl
vedoucí odboru životního prostředí

Příloha pro stavebníka (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

1) Štítek „Stavba povolena“
Ověřená projektová dokumentace „Rozšíření a modernizace SKIAREÁLU KLÍNOVEC – přemístění chladicí věže.“

2) [vydání stavebního povolení je zpoplatněno dle položky 18 odst. 1 písm. g) Přílohy – Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů správní poplatek byl uhrazen dne 1.11.2013]

Rozdělovník:

Účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou)
SKIAREÁL KLÍNOVEC s.r.o., Belgická č.p. 681/5, 120 00 Praha
Zmocněnec: ing. Sylvie Smolej, Jiráskova 507/24, 431 91 Vejprty,
adresa pro doručování: Palackého 1166, 431 11 Jirkov

Účastníci řízení: - § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (do vlastních rukou)
Město Loučná pod Klínovcem

[REDACTED]
Lesy České republiky, s.p.
ČEZ Distribuce, a.s.
RWE Distribuční služby, s.r.o.
Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 12106 Praha 2

Na vědomí:
MěÚ Vejprty – odbor stavební úřad

Městský úřad Kadaň
odbor životního prostředí
Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

MUKK00AJXK3

Vaše žádost zn./ze dne: MUKK/47830/2014
4.12.2014

Spis.zn.: 231.2
Skart.zn.: A/5
Č.j.: MUKK/ 3969/2015
Spis.zn.: ŽP/207/2014/Kal
Vyřizuje: Michal Kalčík
Tel: 474 319 558
E-mail: michal.kalcik@mesto-kadan.cz
Datum : 3.2.2015

Rozhodnutí nabylo právní
moci dne 3.2.2015



Věc:

Stavba vedena pod názvem – „Rozšíření a modernizace Skiareálu Klínovec – přemístění chladicí věže, na pozemku parc.č. 714/1, 714/4, 714/30, 719/8 v katastrálním území Háj u Loučné pod Klínovcem“.

Povolení změny stavby před jejím dokončením.

Vodoprávní povolení :

I. Povolení změny stavby před jejím dokončením podle § 118 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a podle § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, přezkoumal žádost o změnu stavby před jejím dokončením, kterou dne 4.12.2014 podal SKIAREÁL KLÍNOVEC, s.r.o., Belgická 681, 120 00 Praha 2, kterého zastupuje ing. Sylvie Smolej, IČ: 63740125, Jiráskova 507/24, 431 91 Vejprty. Na základě tohoto přezkoumání podle § 118 stavebního zákona

účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

SKIAREÁL KLÍNOVEC, s.r.o., Belgická 681, 120 00 Praha 2, IČ: 432 27 317

I. **p o v o l u j e**

dle § 15 vodního zákona a § 118 stavebního zákona změnu stavby před dokončením, vedenou pod názvem „Rozšíření a modernizace Skiareálu Klínovec – přemístění chladicí věže, na pozemku parc.č. 714/1, 714/4, 714/30, 719/8 v katastrálním území Háj u Loučné pod

Klínovcem“, č.j. MUKK/43025/2013 ze dne 27.11.2013 vydané Městským úřadem Kadaň, OŽP v tomto rozsahu:

Popis změny:

Změna v umístění chladicí věže spočívá v jejím otočení o 90 stupňů a novém podélném umístění pod sestupnou větev sedačkové lanové dráhy „DÁMSKÁ“ na p.p.č. 714/1 v k.ú. Háj u Loučné pod Klínovcem. Tomu bude přizpůsobeno vodovodní potrubí.

Název kraje	Ústecký kraj
Název obce	Loučná pod Klínovcem
Název katastrálního území	Háj u Loučné pod Klínovcem
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	714/1, 714/4, 714/30, 719/8

Tlakový vodovod

1. Směr východ od chladicí věže, délka 64,0 m potrubí OCEL DN 135
2. směr jih od chladicí věže, délka 30,0 m potrubí OCEL DN 110

Stavební objekty:

Chladicí věž	
Tlakový vodovod	
Druh vodovodního řadu (č.28)	přívodní
Celková délka řadu	94,0 m
Nejmenší jmenovitá světlost řadu	OCEL DN 110
Největší jmenovitá světlost řadu	OCEL DN 135

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Příslušnost k systému vodovodu	02 místní
Výčet účelů užití vodního díla	99, jiné
Údaj o manipulačním řádu	NE
Název vodního díla	chladicí věž, vodovod

Účel užívání povolené stavby vodního díla.
Průtočné chlazení ostatní

II. podmínky pro provedení stavby vodního díla dle § 15 vodního zákona a § 115 stavebního zákona:

1. Stavba se povoluje jako dočasná s termínem trvání do 22.6.2022.
2. Neměnné části původního povolení (rozhodnutí) zůstávají i nadále v platnosti.

O d ů v o d n ě n í

Dne 4.12.2014 podal SKIAREÁL KLÍNOVEC, s.r.o., Belgická 681, 120 00 Praha 2, kterého zastupuje ing. Sylvie Smolej, IČ: 63740125, Jiráskova 507/24, 431 91 Vejprty, žádost o změnu stavby před jejím dokončením, na kterou vydal Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí stavební povolení pod č.j. MUKK/43025/2013 ze dne 27.11.2013.

Změna v umístění chladicí věže spočívá v jejím otočení o 90 stupňů a novém podélném umístění pod sestupnou větev sedačkové lanové dráhy „DÁMSKÁ“ na p.p.č. 714/1 v k.ú. Háj u Loučné pod Klínovcem. Tomu bude přizpůsobeno vodovodní potrubí.

- 4 - 02 - 1015
Vypraveno dne:

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům pod č.j.: MUKK/50199/2014 ze dne 18.12.2014 s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději do 9.1.2015, nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, brát zřetel.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

1. Byla předložena opravená projektová dokumentace stavby vypracovaná autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby Ing. Miloslavem Čápem Ph.D. ČKAIT 0007932 – ZMĚNA č. 1 - 5/2014.
2. Plná moc ze dne 30.11.2009 a 1.10.2010 mezi žadatelem a zmocněncem.
3. MěÚ Vejprty, stavební úřad vydal změnu územního rozhodnutí pod č.j. MU-VEJ/2651/2014/Sú-Še/R212 ze dne 14.11.2014. ÚRNPM: 5.12.2014.
4. MěÚ Vejprty, stavební úřad vydal územní rozhodnutí pod č.j. MU-VEJ/2205/2013/Sú-Še ze dne 24.9.2013.
5. MěÚ Vejprty, stavební úřad vydal stavební povolení pod č.j. MU-VEJ/3193/2013/Sú-Še/R5 ze dne 8.1.2014.
6. MěÚ Vejprty, stavební úřad vydal souhlas pod č.j. MU-VEJ/3185/2014/Sú-Še ze dne 11.12.2014.
7. Stanovisko RWE Distribuční služby s.r.o., Brno zn. 5001018182 ze dne 22.10.2014.
8. Stanovisko RWE Distribuční služby s.r.o., Brno zn. 5001038462 ze dne 9.12.2014.
9. Vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Praha č.j. 688602/14 ze dne 24.9.2014.
10. Sdělení vydala společnost ČEZ ICT Services, a.s. pod zn. 0200245180 dne 24.9.2014.
11. Sdělení vydala společnost ČEZ Distribuce, a.s. pod zn. 0100329516 dne 24.9.2014.
12. Vyjádření vydala společnost ČEZ Distribuce, a.s. pod zn. 1069615249 dne 23.10.2014.
13. HZS Ústeckého kraje ÚO Chomutov č.j. HSUL-4184/CV-2014 ze dne 5.8.2014.
14. Vyjádření vydaly Lesy České republiky, s.p. lesní správa Klášterec, č.j. LCR233/001659/2014 ze dne 7.8.2014.
15. Vyjádření vydal Drážní úřad, Praha 2 zn. MP-SOP1416/14-2/Kj DUCR-45302/14/Kj ze dne 6.8.2014.
16. Vyjádření Města Loučná pod Klínovcem zn. MULouč/JM/04/2013 ze dne 1.10.2014.
17. Souhrnné stanovisko vydal MěÚ Kadaň, OŽP č.j. MUKK/29099/2014 ze dne 22.8.2014.
18. Rozhodnutí KÚ ÚK OŽP a Z ze dne 30.10.2013 č.j. 3583/ZPZ/2013-3 odněti pozemků určených k plnění funkcí lesa - změna.
19. Rozhodnutí KÚ ÚK OŽP a Z ze dne 21.6.2013 č.j. 935/ZPZ/2013-5 odněti pozemků určených k plnění funkcí lesa - změna.
20. Rozhodnutí KÚ ÚK OŽP a Z ze dne 23.1.2012 č.j. 3347/ZPZ/2011 odněti pozemků určených k plnění funkcí lesa.
21. Nájemní smlouva č. A/233 72 510 ze dne 22.6.2012 – LČR Hradec Králové a SKIAREÁL KLÍNOVEC
22. Smlouvu o provedení stavby na pozemku p.č. 719/8 ze dne 14.10.2014.
23. Smlouva o provedení stavby na pozemku p.č. 719/8 ze dne 14.10.2014.
24. Správní poplatek ze dne 16.1.2015.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily změně předmětného povolení stavby vodního díla. Oprávněné námítky a požadavky účastníků řízení byly zahrnuty v podmínkách výrokové části tohoto rozhodnutí.

Na základě uvedených skutečností MěÚ Kadaň, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, podáním učiněný u Městského úřadu v Kadani. Odvolání se podává v počtu 7. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Kadaň. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.


Ing. Jiří F r a j t
vedoucí odboru životního prostředí

Účastníci řízení - § 27 odst.1 správního řádu (do vlastních rukou):-
SKIAREÁL KLÍNOVEC s.r.o., Belgická č.p. 681/5, 120 00 Praha
Zmocněnec: ing. Sylvie Smolej, Jiráskova 507/24, 431 91 Vejprty,
adresa pro doručování: Palackého 1166, 431 11 Jirkov

Účastníci řízení: - § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (do vlastních rukou)
Město Loučná pod Klínovcem, IDDS: kpubn3j

Lesy České republiky, s.p., IDDS: c8jcf8n
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Dotčené správní úřady:
Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 12106 Praha 2

Na vědomí:
MěÚ Vejprty – odbor stavební úřad



Městský úřad Kadaň

Odbor životního prostředí

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň



VAŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: ..

ČJ.: MUKK/11904/2017

SP. ZN.: ŽP/ 66/2017/Kal

VYŘIZUJE: Michal Kalčík

TEL.: 474319558

FAX:

E-MAIL: michal.kalcik@mesto-kadan.cz

Rozhodnutí nabylo právní

moci dne 29.3.2017



DATUM: 29.03.2017

Vše:

Povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jejich odběru a k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci na části pozemku p. č. 700/4, 714/4 a 943 k.ú. Háj u Loučné pod Klínovcem.

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

účastníku řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

Skiareál Klínovec, s.r.o., se sídlem Belgická 681/5, 120 00 Praha Vinohrady, IČ: 43227317

I. vydává povolení

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. vodního zákona k nakládání s povrchovými vodami - k jejich vzdouvání a akumulaci z HGR 6120 Krystalinikum v mezipovodí Ohře po Kadaň, kraj Ústecký, obci Loučná pod Klínovcem, katastrálním území Háj u Loučné pod Klínovcem, na pozemku parc.č. 700/4, 714/4 a 943, vodní tok Bílá voda (IDVT 10284056), č.h.p. 1-15-03-0050-0-00, ř.km 5,400 v tomto rozsahu:

Rozsah povoleného nakládání s vodami:

Maximální hladina akumulované (vzduté) vody: 989,60 m n.m.

Celkový objem akumulované vody: 7,8 tis. m³

Délka vzdutí při maximální hladině: 72 m

Doba, na kterou se povolení vydává: na dobu životnosti vodního díla

Účel povolení nakládání s vodami: vzdouvání a akumulace povrchových vod za účelem umělého zasněžování sjezdovek

Určení polohy vodního díla (orientačně podle souřadnic X,Y): souřadnice x- 993382

y- 838981

Rozhodnutí č.j. MUKK/11904/2017 ze dne 29.3.2017

1

II.

vydává povolení

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 1. vodního zákona k nakládání s povrchovými vodami - k jejich odběru z HGR 6120 Krystalinikum v mezipovodí Ohře po Kadaň, kraj Ústecký, obci Loučná pod Klínovcem, katastrálním území Háj u Loučné pod Klínovcem, na pozemku parc.č. 700/4, 714/4 a 943, vodní tok Bílá voda (IDVT 10284056), č.h.p. 1-15-03-0050-0-00, ř.km 5,435, umístění jevu vůči běhu - levý, v tomto rozsahu:

Údaje o množství odebrané vody:

Průměrný povolený odběr	25 l/s ⁻¹
Maximální povolený odběr	55 l/s ⁻¹
Měsíční povolený odběr	34 500 m ³ /měs ⁻¹
Roční povolený odběr	172,5 tis. m ³ /rok ⁻¹
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá	5 měsíců od 1.11 – 31.3.

Doba povoleného nakládání s povrchovými vodami: 20 let od nabytí právní moci rozhodnutí

Údaje o povoleném nakládání s povrchovými vodami:

Původ (odebrané) vody	 z vodního toku
Související vodní díla	 retenční nádrž, čerpací stanice
Typ odběrného objektu	 z vodní nádrže, objekt s čerpací stanicí
Vodní značka (cech)	 ANO
Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku pod místem odběru	 6,6 l/s ⁻¹
Účel povoleného nakládání s povrchovými vodami	 výroba sněhu vodními děly

Povolení se vydává bez ohledu na jakost odebrané vody.

Určení polohy odběru (orientačně podle souřadnic X,Y):

souřadnice x- 993378

y- 839004

III.

stanoví

podle ustanovení § 36 odst. 2 vodního zákona minimální zůstatkový průtok 6,6 l/s⁻¹ ve vodním toku Bílá voda pod odběrným objektem, který je umístěn na kótě 984,00 m n.m a pod retenční nádrží Háj 1. MZP bude zajištěno otvorem ve spodní části dluží tak, aby provedl požadovaný MZP na kótě těžiště otvoru ve výšce 983,08 m n.m. (BPV).

IV.

ukládá

podle ustanovení § 36 odst. 3 vodního zákona povinnost měřit minimální zůstatkový průtok takto:

- osazení vodní značky na vodním díle „Háj1“ s vyznačením minimální zůstatkového průtoku

V.

stanoví

podle ustanovení § 10 odst. 1 vodního zákona podrobnosti měření množství odebraných povrchových vod takto:

1. Způsob měření množství vody: indukčním průtokoměrem Flomag 3000
2. Výsledky měření odebraných povrchových vod budou předány správci povodí a vodoprávnímu úřadu prostřednictvím Integrovaného systému pro plnění ohlašovacích povinností (ISPOP – www.ispop.cz).

Rozhodnutí č.j. MUKK/11904/2017 ze dne 29.3.2017

2

VI. Pro povolení k nakládání s povrchovými vodami podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona se současně stanoví tyto podmínky:

1. Objekt v retenční nádrži, který zajišťuje minimální zůstatkový průtok bude po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí upraven dle nově stanoveného minimální zůstatkového průtoku.
2. Při výrobě sněhu nebudou do vody přidávány žádné látky.
3. Retenční nádrž bude provozována dle platného manipulačního a provozního řádu.
4. V případě nenadálých událostí zajistí provozovatel retenční nádrže neškodný odtok z objektu nádrže, aniž by docházelo k poškození přilehlých nemovitostí.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Skiareál Klínovec, s.r.o., se sídlem Belgická 681/5, 120 00 Praha Vinohrady, IČ: 43227317

O d ů v o d n ě n í

MěÚ Kadaň, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad obdržel dne 23.2. 2017 žádost, kterou podal Skiareál Klínovec, s.r.o., se sídlem Belgická 681/5, 120 00 Praha Vinohrady, IČ: 43227317, který je zastoupen Ing. Janem Jiráskem, Stromovka 4709, 430 01 Chomutov, IČ: 75321297 o vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jejich odběru a k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci na části pozemku p. č. 700/4, 714/4 a 943 k.ú. Háj u Loučné pod Klínovcem.

Jedná se o vzdouvání/akumulaci a odběr povrchové vody za účelem umělého zasněžování sjezdovek skiareálu systémem výroby a dopravy technického sněhu. Odběr vody z nádrže je realizován na kótě hladiny stálého nadržení 984,00 m n.m.

Povoleno množství odebírané vody zahrnuje i množství převáděné vody z vodní nádrže Háj 2.

Stavba byla povolena do užívání rozhodnutím č.j. ŽP-3511/06/VOD/RÚ/KI dne 30.10.2006 s nabytím právní moci dne 27.11.2006.

Pro nakládání s povrchovými vodami byly doloženy aktuální hydrologické údaje ze dne 14.2.2017 z kterých vyplynulo, že nově je minimální zůstatkový průtok 6,6 l/s⁻¹.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasu a vyjádření vodoprávního úřadu.

Vodoprávní úřad vymezil okruh účastníků řízení, mezi které zařadil obec dle §115 odst. 4 vodního zákona a správce vodního toku.

Vzhledem k tomu, že jsou vodoprávnímu úřadu dobře známy poměry v dané lokalitě, a jelikož žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení povolení k nakládání s povrchovými vodami, oznámil vodoprávní úřad zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy. Současně je upozornil, že na později podané námítky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

- Výpočet minimálního zůstatkového průtoku Ing. Jan Jirsák dne 14.2.2017 a aktuální hydrologické údaje ze dne 14.2.2017.
- Souhlasné vyjádření Povodí Ohře, státního podniku zn. POH/08072/2017-2/201100 ze dne 17. 2. 2017.

- Souhlasné vyjádření správce vodního toku vydaly Lesy České republiky, s.p. správa toků – oblast Povodí Ohře, Teplice pod č.j. LCR956/000472/2017 dne 17.2.2017.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Přezkoumáním žádosti, projednáním věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení k nakládání s vodami. K dnešnímu dni nenastaly žádné nové okolnosti, které by bránily vydání požadovaného povolení k nakládání s povrchovými vodami.

Oprávněné námítky a požadavky účastníků řízení byly zahrnuty v podmínkách výrokové části tohoto rozhodnutí.

Na základě uvedených skutečností MěÚ Kadaň, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat dle § 81 a následujících správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem podáním učiněným u Městského úřadu v Kadani. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad může v souladu s ust. § 109 odst. 1 vodního zákona, vyžaduje-li to veřejný zájem, zejména je-li přechodný nedostatek vody, upravit bez náhrady na dobu nezbytně nutnou povolené nakládání s povrchovými vodami, popřípadě toto nakládání omezit nebo i zakázat.

Povolení k nakládání s vodami nezakládá práva k cizím pozemkům a stavbám ani nevzniká vodoprávnímu úřadu, správci vodního toku nebo vlastníkovi vodního díla právní povinnost náhrady oprávněným za nemožnost nakládat s vodami v maximálním povoleném množství a s určitými vlastnostmi.

Množství odebíraných povrchových vod je odběratel povinen každoročně do 31.1. následujícího roku hlásit pro potřeby vodní bilance dle vyhlášky č. 431/2001 Sb. o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci a na základě zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, v platném znění prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (www.ispop.cz).



Ing. Jiří Frajt
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník:

Účastníci řízení - § 27 odst.1 správního řádu (do vlastních rukou)
Skiareál Klínovec, s.r.o., se sídlem Belgická 681/5, 120 00 Praha Vinohrady
Zmocněnec: Ing. Jan Jirásek, Stromovka 4709, 430 01 Chomutov

Účastníci řízení - § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (do vlastních rukou)
Město Loučná pod Klínovcem, IDDS: kpbn3j
Lesy ČR, s.p. Správa toků – Oblast Povodí Ohře, Teplice, IDDS: e8jefsn

Na vědomí: Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Městský úřad Kadaň
odbor životního prostředí
Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

Spis. zn.: 231

rozhodnutí nabylo právní
moci dne: 12. 6. 2003

Tělovýchovná jednota Klínovec
Blatenská 113
430 03 Chomutov

Č. j. : ŽP-Ru/1362/03
Vyřizuje: Růčkl Pavel



Kadaň 16.5.2003

Věc: TJ Klínovec, výroba technického sněhu na p.p.č. 733/2; 733/3; 1131; 936/4; 733/9; 936/12; k. ú. Háj u Loučné.

Vodoprávní povolení:

- I. Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami podle ustanovení § 8 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).
- II. Stavební povolení k vodním dílům podle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů žadateli Tělovýchovná jednota Klínovec, Blatenská 113, 430 03 Chomutov

I. vydává povolení

Podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b, bod 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů k nakládání s podzemními vodami - k jejich odběru.

Zdrojem vody jsou stávající a nově zřizované drenáže a sběrné řady. Voda bude akumulována ve stávající akumulaci nádrži, požární nádrži o objemu 72 m³ s volnou kapacitou pro 50 m³. Přebytková voda bude svedena do stávajícího přepadu ze studny TJ Klínovec.

Tímto bude vyřešeno podmačení sjezdovky „Slalomák“, a zároveň s odvodněním „Turistické“ bude získán zdroj vody pro výrobu technického sněhu.

Povolený odběr: (v tomto rozsahu)

Maximální povolený odběr	0,2 l/s
Maximální měsíční povolený odběr	0,450 tis. m ³ /měs.
Roční povolený odběr	2,500 tis. m ³ /rok

Obec Loučná, katastrální území Háj u Loučné, č.h.p. 1-15-03-004; č.h.g.r. 612

Povolení odběru podzemní vody je vydáváno bez ohledu na jakost podzemní vody v místě jejich odběru.

Účel povolení odběru

Podzemní vody:

- výroba technického sněhu pro 2 lyžařské sjezdovky provozované TJ Klínovec.

Doba povoleného odběru podzemní vody: (se vydává na časově omezenou dobu)
- do roku 2010

II. Stavební povolení

K provedení vodního díla podle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 66 a následujících stavebního zákona vedeného pod názvem

„TJ Klínovec, výroba technického sněhu na p.p.č. 733/2; 733/3; 1131; 936/4; 733/9; 936/2; v k. ú. Háj u Loučné.“

Druh, účel, základní popis vodního díla:

Stavba řeší zajištění podmínek pro výrobu technického sněhu pro 2 lyžařské sjezdovky.

Rozhodující parametry stavby:

drenáže na „Slalomovém svahu“.....52,2 m

sběrný řad „SS“ PVC DN 100 PN 10.....276,8 m

sběrný řad „ST“ PVC DN 100 PN 10.....250,2 m

přepad z akumulaci nádrže PVC DN 100.....7,7 m

tlakový vodovodní řad „S“ pozinkovaná ocel DN 100 PN 40.....471,8 m

na něm odběrné hydranty DN 50 PN 40.....7 ks

tlakový vodovodní řad „T“ pozinkovaná ocel DN 100 PN 40.....624,3 m

na něm odběrné hydranty DN 50 PN 40.....6 ks

Potřebný tlak vody bude zajišťovat stávající čerpadlo v čerpací stanici u akumulační nádrže.

Stavbou dotčené pozemky, parcelní čísla na kterých vodní dílo bude realizováno:

733/2; 733/3; 1131; 936/4; 733/9; 936/12; k. ú. Háj u Loučné

Podmínky rozhodnutí:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, která je součástí tohoto rozhodnutí; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby osobou nebo organizací k tomu oprávněnou.
3. Před zahájením stavby budou požádáni správci dotčených inženýrských sítí o vytyčení svých zařízení v terénu a stanovení podmínek pro případ střetu (křížení, souběhu).
4. Při provádění stavby musí být dodrženy bezpečnostní předpisy a závazné části příslušných technických norem (ČSN).
5. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/98 Sb., upravující požadavky na provádění staveb.
6. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.3.2004.
7. Okolí stavby a používané komunikace nesmí být znečišťovány provozem stavby.
8. Stavební materiál může být skladován a stavba prováděna pouze na pozemcích nebo částech pozemků, které byly předmětem projednávání ve vodoprávním řízení o povolení této stavby.
9. Ke kolaudaci stavby bude předložen zápis o odevzdání a převzetí stavby včetně dokladu o odstranění vad a nedodělků.
10. Po dokončení stavby bude MěÚ Kadaň, odbor životního prostředí požádán o schválení dokončené stavby a uvedení do trvalého provozu.
11. Stavba bude provedena dodavatelsky odbornou firmou na základě výběrového řízení.
12. Před zahájením stavby investor sdělí vodohospodářskému orgánu MěÚ Kadaň dodavatele (zhotovitele) stavby a předloží jeho osvědčení o odborné způsobilosti (autorizaci) včetně živnostenského listu.
13. Stavbu vodohospodářského díla a její změnu může provádět jen právnická nebo fyzická osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.

14. Budou dodrženy podmínky uvedené v souhrnném stanovisku MěÚ Kadaň, odbor životního prostředí, č. j.: ŽP-1495/03 ze dne 28.4.2003

15. Bylo provedeno informativní zakreslení kabelů NN ve správě SČE a. s. Děčín, které je nutno před započítím zemních prací vytyčit. Při křížení je nutno dodržet příslušné ČSN a před zábořem přizvat pracovníky PS Chomutov ke kontrole uložení.

16. Vzhledem k umístění stavby v CHOPAV Krušné Hory bude při výstavbě dbáno zvýšené opatrnosti z hlediska možnosti znečištění vod, zejména ropnými látkami.

17. Investor stavby bude respektovat a zajistí stanovené podmínky Lesy ČR, s. p. Lesní správa Klášterec nad Ohří. Uvedené vyjádření ze dne 6.8.2002, zn.: 749/111/2002 v následujícím znění:

- a) Křížení stavby s p.p.č. 1131 v k. ú. Háj bude provedeno protlakem.
- b) Po ukončení akce budou pozemky uvedeny do původního stavu.
- c) Vzhledem k tomu, že kolem sjezdovek jsou umístěny oplocenky, je nutné práce provádět tak, aby nedošlo k jejich poškození. V případě poškození požadujeme uvést do původního stavu.
- d) Po ukončení akce budou stavbou dotčené pozemky protokolárně předány zástupci naší Lesní správy.
- e) Lesům ČR budou uhrazeny náhrady za dočasné odnětí a trvalé omezení PUPFL v souladu se zákonem č. 289/95 Sb., o lesích.

V podaných námítkách účastníků řízení se rozhoduje takto:

Námítkám účastníků řízení se VYHOVUJE a vzhledem k tomu, že byly shledány oprávněnými, byly vznesené požadavky uvedeny v podmínkách tohoto rozhodnutí.

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí obdržel dne 15.4.2003 žádost TJ Klínovec, Blatenská 113, Chomutov, v zastoupení Ing. Robertem Klementem, Prokopa Velikého 570, Žatec o stavební povolení a povolení k nakládání s podzemními vodami vodního díla pod názvem „TJ Klínovec, výroba technického sněhu, k. ú. Háj u Loučné“ - vodohospodářská část.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle § 9 odst. 1 podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení §§ 2,6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a to:

- projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních
- snímkem katastrální mapy a výpisem z katastru nemovitostí
- územním rozhodnutím MěÚ Vejprty č.j.: SÚ/179/3543/02 ze dne 10. října 2002

- územním rozhodnutím MěÚ Vejprty č.j.: SÚ/179/3543/02 ze dne 10. října 2002
- souhlasem MěÚ Vejprty z hlediska zajištění souladu s územním rozhodnutím č.j.: SÚ/64/1493/03 ze dne 22. dubna 2003
- vyplněným a ověřeným tiskopisem vodohospodářské evidence
- stanoviskem správce Povodí Ohře, s. p. Chomutov, zn.: 003204/8808/2003 ze dne 22.4.2003
- vyjádření Lesů ČR, s. p. Lesní správa Klášterec nad Ohří, zn.: 749/111/2002 ze dne 6.8.2002
- dalšími doklady nutnými pro posouzení věci.

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení dotčeným správním úřadům dne 28.4.2003, č.j.: ŽP-RÚ/1362/03 s upozorněním, že na námitky, které nebudou sděleny nejpozději do termínu uvedeném v „oznámení o zahájení vodoprávního řízení“, nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, brát zřetel.

Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení předmětného vodního díla. Oprávněné námitky a požadavky účastníků řízení byly zahrnuty v podmínkách výrokové části rozhodnutí. Na základě výše uvedených skutečností bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení podle ustanovení § 53 a násl. zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje podáním učiněným u Městského úřadu Kadaň, odbor životního prostředí, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň.



ing. Jana Dejlová
vedoucí odboru životního prostředí

